

Elementi di diritto amministrativo

Sintesi ragionata sul manuale, per la prova orale

Concorso RIPAM 294 unità — Codice 02, Area dei funzionari. Orale del 27 novembre 2026.

Che cosa è questa dispensa. È costruita sul **manuale che studi** — *Elementi di diritto amministrativo*, Simone, Parte I, letto integralmente pagina per pagina — integrato con le **otto schede della collana 349/3** presenti su Drive, che sono materiale redatto per questo concorso. Segue l'ordine dei capitoli del volume, così puoi usarla in parallelo alla lettura.

Il valore aggiunto sta in fondo: le **riforme del 2025 e del 2026** che il manuale, in parte, non poteva contenere e che le schede di aggiornamento riportano. Sono i punti su cui puoi distinguerti — e quelli su cui, se li ignori, daresti una risposta datata.

Parte I — Il diritto amministrativo e le sue fonti

1. I caratteri della materia

Il diritto amministrativo è il ramo del diritto pubblico che disciplina **l'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione**, e regola i rapporti tra P.A. e privati: per questo è definito, con formula efficace, *il diritto della pubblica amministrazione*.

La sua prima peculiarità — che il manuale mette subito in evidenza ed è una buona apertura d'orale — è che **non ha una disciplina organica**. A differenza del diritto costituzionale, che trova nella Costituzione il suo testo, o del diritto civile, che ha il codice, le norme amministrative sono disseminate in una moltitudine di provvedimenti: leggi, testi unici, decreti, regolamenti, statuti, ordinanze, circolari. Ogni sotto-settore ha il proprio riferimento: la **L. 241/1990** per il procedimento, il **D.Lgs. 165/2001** per il pubblico impiego, il **D.Lgs. 82/2005** per l'amministrazione digitale.

Da questa frammentazione discende il ruolo decisivo di **dottrina e giurisprudenza**, che ricostruiscono il quadro sistematico partendo dalle singole fattispecie e colmano le lacune normative. È un tratto che conviene saper nominare: in questa materia la giurisprudenza non interpreta soltanto, in larga misura *costruisce*.

2. La distinzione tra funzione politica e funzione amministrativa

Per far fronte agli interessi della collettività — quelli che il singolo non può realizzare, come la difesa militare — lo Stato interviene attraverso un sistema di pubblici poteri che comprende **apparati politici e apparati amministrativi**. La distinzione tra i due è, dice il manuale, «di fondamentale importanza».

Gli **apparati politici** sono scelti democraticamente, direttamente (il Parlamento) o indirettamente (il Governo, che deve ottenere la fiducia): essi definiscono quali interessi richiedono un intervento pubblico. È la **funzione politica**, e i suoi atti sono gli **atti politici**, caratterizzati da una disciplina particolare: essendo atti di suprema direzione dello Stato, sono **liberi nel fine e non sono assoggettabili al giudizio di un giudice**. Il loro unico limite sono i principi fissati dalla Costituzione.

Gli **apparati amministrativi** hanno invece il compito di dare applicazione materiale a quelle scelte. Nel farlo dispongono di **ampia discrezionalità**, ma devono rispettare la Costituzione e agire entro i limiti fissati dalle leggi e dagli atti equiparati. I loro atti sono gli **atti amministrativi** che, a differenza di quelli politici, sono **vincolati al raggiungimento del fine pubblico stabilito dalla legge e sindacabili dal giudice amministrativo**.

Da ricordare — la categoria intermedia. Tra atti politici e atti amministrativi si collocano gli **atti di alta amministrazione**: sono atti amministrativi a tutti gli effetti, e quindi vincolati nel fine e sindacabili, ma caratterizzati da **discrezionalità massima**. Gli esempi del manuale: la soppressione di un'ambasciata, la nomina o la revoca dei più alti funzionari dello Stato. Costituiscono «il primo grado di attuazione dell'indirizzo politico nel settore amministrativo». È una distinzione a tre termini che il candidato medio riduce a due: saperla esporre correttamente è un piccolo vantaggio.

3. La nozione di pubblica amministrazione

Nel nostro ordinamento **manca una definizione generale** di P.A. Se ne danno due accezioni:

- **in senso soggettivo o formale**: il soggetto che svolge l'attività necessaria alla realizzazione del fine pubblico, ovvero l'insieme delle strutture burocratiche — persone giuridiche pubbliche e organi — che svolgono pubbliche funzioni;
- **in senso oggettivo o sostanziale**: la **funzione amministrativa** vera e propria, cioè l'attività diretta al soddisfacimento di interessi pubblici.

Due conseguenze da saper enunciare. La prima: l'azione della P.A. è **sempre vincolata a un obiettivo prestabilito**; non è possibile che persegua un interesse personale, come fa un privato, né che scelga liberamente l'interesse da perseguire, perché questo è **predefinito dal legislatore**. La seconda: il perseguimento dell'interesse pubblico **non può mai avvenire senza limiti di tempo**; l'azione deve essere *certa*, cioè svolgersi secondo le regole e nei tempi prestabiliti.

Il manuale chiude il punto con un'osservazione di sistema che vale la pena riprendere: il risultato della trasformazione degli ultimi decenni è **il passaggio da un'amministrazione «autoritativa» a un'amministrazione «partecipata»**, che si avvicina ai cittadini, i quali — su un piano di parità — possono collaborare attivamente, partecipare ai procedimenti, accedere ai documenti, e non subire passivamente l'azione dei pubblici poteri.

4. Le fonti

Le fonti si classificano secondo il **centro di produzione** (Costituzione, fonti dell'Unione europea, statali, regionali, locali) oppure secondo il **criterio gerarchico**, che immagina il sistema come una piramide al cui vertice sta la Costituzione.

4.1 Costituzione e fonti di rango costituzionale

La Costituzione è la legge fondamentale dello Stato. Per il suo **carattere rigido**, le modifiche richiedono leggi di revisione adottate con il procedimento aggravato dell'**art. 138**, che disciplina anche le altre leggi costituzionali: quelle così definite dalla Costituzione stessa, quelle che derogano a una norma costituzionale senza modificarla in via definitiva, e ogni altra legge che il Parlamento voglia approvare con quel procedimento.

4.2 Le fonti europee

Il diritto europeo si distingue in **originario** (trattati istitutivi, trattati di modifica, principi generali del diritto) e **derivato** (atti delle istituzioni). Del derivato vanno tenute distinte con precisione le figure:

Atto	Efficacia
Regolamento	Generale e astratto, obbligatorio e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri
Direttiva	Vincola lo Stato destinatario solo quanto al risultato , lasciandogli autonomia su forma e mezzi; non ha efficacia diretta , necessita di un atto di recepimento
Decisione	Obbligatoria in tutti i suoi elementi; se designa i destinatari, obbligatoria solo verso questi. Può rivolgersi agli Stati membri o a singoli individui
Raccomandazioni e pareri	Privi di efficacia vincolante : le raccomandazioni sono moniti ed esortazioni, i pareri esprimono un'opinione

4.3 Le fonti primarie

Sono soggette soltanto alla Costituzione: le **leggi ordinarie** del Parlamento; i **decreti-legge**, atti del potere esecutivo con valore e forza di legge provvisori (60 giorni), che decadono *ex tunc* se non convertiti nel termine; i **decreti legislativi**, emanati dal Governo su legge di delega e per questo considerati fonti primarie di secondo grado; gli **statuti delle Regioni ordinarie**, che dopo la L. cost. 1/1999 sono leggi regionali approvate con procedimento rafforzato e soggette solo alla Costituzione; le **leggi regionali**; le leggi delle **Province di Trento e Bolzano**.

4.4 Le fonti secondarie

Sono tutti gli atti espressione del potere normativo dell'amministrazione statale o di altri enti pubblici. La loro natura ibrida è il punto da fissare: sono atti **formalmente amministrativi** — perché provengono da una pubblica amministrazione — e **sostanzialmente normativi**, perché in grado di innovare l'ordinamento giuridico. Rappresentando lo strumento normativo tipico per orientare l'azione della P.A., **costituiscono le fonti specifiche del diritto amministrativo**.

I regolamenti possono essere emanati solo quando una legge attribuisca il potere; la norma attributiva principale è l'**art. 17 della L. 400/1988**. I **limiti** sono sette e conviene saperli elencare: non possono derogare o contrastare con la Costituzione né con le leggi ordinarie (salva la delegificazione); non possono mai regolare le materie riservate dalla Costituzione alla legge; non possono derogare al principio di irretroattività (a cui la legge, essendo l'art. 11 delle preleggi contenuto in una legge ordinaria, può invece derogare); non possono contenere sanzioni penali per la riserva dell'art. 25 Cost.; quelli di autorità inferiori non possono contrastare con quelli di autorità superiori; non possono regolare istituti fondamentali dell'ordinamento.

Le **tipologie** dell'art. 17:

Tipo	Funzione
Di esecuzione (c. 1, a)	Specificano una disciplina legislativa con norme di dettaglio. Sono gli unici ammessi in materia coperta da riserva assoluta di legge
Di attuazione e integrazione (c. 1, b)	Completano la trama di principi fissati da leggi e decreti legislativi; non possono regolare materie di competenza regionale
Indipendenti (c. 1, c)	Disciplinano materie in cui non è ancora intervenuta la norma primaria, purché non coperte da riserva assoluta o relativa
Di organizzazione (c. 1, d)	Disciplinano organizzazione e funzionamento delle P.A.; non godono di autonomia, avendo natura esecutiva o attuativo-integrativa
Delegati o autorizzati — di delegificazione (c. 2)	Introducono la disciplina di una materia in sostituzione di quella legislativa, che viene abrogata. Non ammessi in materia coperta da riserva assoluta
Di riordino (c. 4-ter)	Periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, con abrogazione espressa di quelle obsolete

Le **ordinanze** sono atti che creano obblighi o divieti, imponendo «ordini» di solito a destinatari individuati. Non possono contrastare con legge e Costituzione né contenere norme penali. Le più importanti sono le **ordinanze di necessità e urgenza**, e i loro caratteri sono materia d'orale:

- sono **atipiche**: la legge attribuisce il potere e fissa i presupposti, ma lascia all'autorità ampia discrezionalità sul contenuto;
- **presuppongono una necessità e urgenza** di intervenire, che costituisce presupposto di legittimità;
- sono **straordinarie**: il ricorso a esse è possibile solo ove la situazione di pericolo non possa essere fronteggiata con atti tipici;
- hanno **efficacia temporalmente limitata**, finché perdura la necessità;
- **non possono derogare a norme costituzionali o a principi generali** dell'ordinamento, né disciplinare materie coperte da riserva assoluta;
- devono essere **adeguatamente motivate** (Corte cost. 127/1995) e pubblicizzate con mezzi idonei quando destinate alla generalità.

Detengono il potere di ordinanza il Sindaco, il Prefetto e altri organi amministrativi.

Gli statuti degli enti pubblici hanno per oggetto l'organizzazione dell'ente e le linee fondamentali della sua attività: sono espressione di una potestà organizzatoria a carattere normativo. L'art. 6 del **D.Lgs. 267/2000 (TUEL)** riconosce espressamente a Province e Comuni il potere di adottare un proprio statuto.

4.5 Norme interne, circolari e prassi — un punto che torna spesso

Le **norme interne** hanno come destinatari soltanto coloro che fanno parte di una determinata amministrazione: producendo effetti solo in quell'ambito, **non sono fonti del diritto**.

Le **circolari** sono la categoria più importante e controversa di norme interne: atti **non aventi carattere normativo** con cui l'amministrazione fornisce indicazioni generali e astratte sul comportamento futuro dei propri uffici e dipendenti (circolari organizzative, circolari interpretative).

La **prassi amministrativa** è un comportamento costantemente tenuto nell'esercizio di un potere, ma **in difetto della convinzione della sua obbligatorietà**. Qui sta la differenza con la **consuetudine**, che è fonte del diritto non scritta e richiede la *opinio iuris*: la prassi non è fonte, e la sua inosservanza **non dà luogo a violazione di legge, ma può al massimo essere sintomo di eccesso di potere**.

Il collegamento da fare. Lo stesso vale per le circolari: la loro violazione non è di per sé vizio di legittimità, ma integra **eccesso di potere** per la contraddizione tra la volontà manifestata nel caso concreto e quella manifestata in via generale. Se all'orale ti chiedono che valore hanno le circolari, questa è la risposta completa.

Parte II — Le situazioni giuridiche soggettive

Segue la scheda 349/3 – Le situazioni giuridiche soggettive.

5. Il quadro

Sono le posizioni di cui i soggetti sono titolari nei rapporti giuridici. Si distinguono in **attive o di vantaggio** — diritto soggettivo, interesse legittimo, diritto potestativo — e **passive o di svantaggio** — obbligo, dovere, onere, soggezione. Da tenere distinta la nozione di **status**, che non è relativo a specifici rapporti ma è una condizione da cui discende un *complesso* di situazioni attive e passive.

6. Il diritto soggettivo

È il potere di agire per il soddisfacimento di un proprio interesse, riconosciuto e protetto dall'ordinamento: la massima protezione che l'ordinamento accorda agli interessi dei singoli. Il contenuto può consistere prevalentemente in una **pretesa** verso un obbligato (i diritti di credito) o prevalentemente in **facoltà**, quando l'interesse si realizza con l'utilizzazione diretta e indisturbata del bene (la proprietà).

La distinzione da ricordare:

- **diritto soggettivo perfetto** — attribuito in modo diretto e incondizionato; il suo esercizio è libero, non sottoposto ad alcun intervento autorizzatorio, e la P.A. non può inciderlo con un proprio provvedimento. Tipicamente i diritti di libertà;
- **diritto soggettivo condizionato** — il cui esercizio è subordinato a un provvedimento permissivo o autorizzatorio, ovvero sul quale la P.A. può incidere comprimendolo o estinguendolo.

La tutela spetta di regola al **giudice ordinario**, e solo nei casi tassativi di **giurisdizione esclusiva** al giudice amministrativo.

Il **diritto potestativo** è altra cosa: consente al titolare di produrre, con un proprio comportamento, una modificazione nella sfera giuridica altrui, di fronte alla quale l'altro si trova in **soggezione** e non può opporsi. L'esempio della scheda sono le dimissioni del lavoratore.

7. L'interesse legittimo

È la situazione di vantaggio che rileva nei rapporti con la P.A. La definizione giurisprudenziale — **Cass., SS.UU., 22 luglio 1999, n. 500**, la sentenza che ha aperto al risarcimento del danno da lesione di interesse legittimo — lo descrive come la posizione di vantaggio riservata a un soggetto **in relazione a un bene della vita oggetto di provvedimento amministrativo**, consistente nell'attribuzione di poteri idonei a influire sul corretto esercizio del potere amministrativo — ad esempio partecipando al procedimento — così da rendere possibile la realizzazione dell'interesse al bene.

L'esempio della scheda è il **concorso pubblico**, ed è l'esempio da usare all'orale perché è la situazione in cui ti trovi. L'interesse del candidato è vincere, ma **non esiste un diritto a vincere**. Gli è riconosciuto invece l'interesse legittimo a una tutela *indiretta*: il potere di attivare un controllo giudiziario sulla regolarità dell'operato della P.A. e, se questa manca, di ottenere dal giudice l'annullamento degli atti.

Due caratteristiche lo qualificano: la **differenziazione** (posizione diversa da quella della generalità dei consociati) e la **qualificazione** (posizione presa in considerazione dalle norme che disciplinano l'esercizio del potere). Per queste si distingue dagli **interessi semplici** — o amministrativamente protetti — che riguardano l'osservanza delle regole di buona amministrazione, opportunità e convenienza, cioè il **merito amministrativo**; e dagli **interessi di fatto**, situazioni non protette: l'esempio della scheda è l'interesse di chiunque all'illuminazione o alla manutenzione delle strade.

8. Il criterio di distinzione e il riparto di giurisdizione

È il punto tecnicamente più delicato. Ciò che caratterizza l'interesse legittimo è la sua **attinenza all'esercizio del potere**: non esiste su un piano statico, senza che la P.A. abbia esercitato — o negato di esercitare — il potere. Il criterio più accreditato si fonda sulla distinzione tra **carenza assoluta** e **cattivo esercizio** del potere, da cui la regola:

Quando si lamenta il **cattivo uso** del potere si fa valere un **interesse legittimo** e la giurisdizione è del **giudice amministrativo**. Quando si contesta l'**esistenza stessa** del potere si ha questione di **diritto soggettivo** e la giurisdizione è del **giudice ordinario**.

9. Interessi diffusi e collettivi; le situazioni passive

Gli **interessi diffusi** sono comuni a tutti gli individui di una formazione sociale **non organizzata** e non autonomamente individuabile; riguardano beni non suscettibili di appropriazione individuale — ambiente, salute, qualità della vita — e per questo sono detti «**adespoti**», privi di titolari. Gli **interessi collettivi** hanno invece come portatore un **ente rappresentativo** di un gruppo non occasionale e autonomamente individuabile: ordini professionali, associazioni. La differenza rileva sulla legittimazione a ricorrere.

Le quattro situazioni passive: **obbligo** (vincolo a un comportamento funzionale all'interesse *particolare* di un altro soggetto, correlato a un diritto soggettivo altrui; può essere un dare, un fare, un non fare); **dovere generico di astensione** (rispettare l'esercizio di una situazione di supremazia altrui); **onere** (sacrificio di un interesse proprio imposto per

ottenere o conservare un vantaggio — non è un obbligo, ma il presupposto per esercitare un diritto); **soggezione** (correlata al diritto potestativo altrui: ruolo meramente passivo, senza cooperazione).

Parte III — L'organizzazione della pubblica amministrazione

10. Il pluralismo e i principi costituzionali

La funzione amministrativa è svolta da **una pluralità di soggetti**, ciascuno con una competenza specifica: è il **pluralismo della P.A.**

I principi costituzionali dell'organizzazione:

- il **principio democratico** (art. 1) per gli organi politici, cui si contrappone l'accesso ai pubblici uffici **mediante concorso**, in base al criterio meritocratico (art. 97);
- la **distinzione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione**, che il manuale definisce «uno dei cardini dell'ordinamento nonché della disciplina del lavoro pubblico»: l'indirizzo spetta agli organi politici o di vertice, la gestione ai dirigenti;
- **autonomia e decentramento** (art. 5);
- **sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza** (art. 118), cui si aggiunge la **leale collaborazione**, il cui referente è l'**art. 120, comma 2**, sui poteri sostitutivi del Governo;
- i principi sull'organizzazione degli uffici degli **artt. 95, comma 3** (la legge determina numero, attribuzioni e organizzazione dei ministeri) e **97, comma 2**.

Le tre forme di decentramento — da saper distinguere:

Forma	In che consiste
Autarchico	I compiti pubblici sono affidati a enti diversi dallo Stato dotati di autarchia , cioè della capacità di amministrare i propri interessi con attività avente gli stessi caratteri ed efficacia di quella statale (trasferimento di funzioni agli enti territoriali)
Burocratico	Agli uffici periferici vengono trasferite potestà decisionali, e non solo compiti preparatori o esecutivi (le prefetture-UTG)
Funzionale di servizi	Determinate funzioni sono attribuite a strutture che, pur restando nell'organizzazione dell'ente, godono di autonomia operativa, finanziaria e contabile (aziende autonome, agenzie)

Sussidiarietà verticale e orizzontale vanno tenute distinte: la **verticale** attribuisce alle autorità territorialmente più vicine ai cittadini la generalità dei compiti che esigenze unitarie non impongano di radicare più in alto; l'**orizzontale** riguarda i compiti a cui individui e formazioni sociali non siano in grado di assolvere.

11. L'organizzazione statale

Si struttura in **organizzazione diretta** — centrale ordinaria (i Ministeri), centrale speciale (le aziende autonome), locale o periferica (il Prefetto) — e **organizzazione indiretta**, che si articola in **enti pubblici istituzionali** (le Camere di commercio) ed **enti territoriali**.

Il **Ministero** è la ripartizione fondamentale dell'amministrazione centrale. Il **D.Lgs. 300/1999** prevede che le strutture di primo livello siano, alternativamente, i **dipartimenti** o le **direzioni generali**; al di fuori dei dipartimenti possono esistere solo gli **uffici di staff** con funzioni di assistenza diretta al Ministro (gli uffici di gabinetto), a capo dei quali può essere posto anche un dirigente esterno; nei Ministeri non dipartimentali le direzioni generali possono far capo a un **Segretario generale**, organo di vertice burocratico che opera alle dirette dipendenze del Ministro. L'art. 95 Cost. configura in materia una **riserva di legge assoluta**.

Le **Agenzie** sono entità autonome ausiliarie del Governo con compiti prevalentemente tecnici, spesso dotate di personalità giuridica, sottoposte a indirizzi, vigilanza e controlli ministeriali: il D.Lgs. 300/1999 le inquadra come **braccio operativo dei dicasteri** per le attività tecniche. Le **Aziende autonome** sono organismi atipici, di solito privi di personalità giuridica ma dotati di distinta organizzazione, incardinata nell'amministrazione statale; molte sono state trasformate in enti pubblici economici e poi in s.p.a. (Ferrovie dello Stato, Poste italiane).

Fra gli **organi consultivi**: il **Consiglio di Stato**, con duplice competenza consultiva e giurisdizionale, che rende pareri **facoltativi o obbligatori** (e questi ultimi **vincolanti o non vincolanti**); l'**Avvocatura dello Stato**, cui spettano rappresentanza e difesa in giudizio di tutte le amministrazioni statali, anche davanti alle giurisdizioni internazionali; il **CNEL**, organo di rilievo costituzionale ex art. 99 con funzioni ausiliarie e potere di iniziativa legislativa.

12. La Corte dei conti: struttura e riforma 2026

La Corte dei conti esercita, in base agli **artt. 100 e 103 Cost.**, funzioni di **controllo** e **giurisdizionali**, cui si affiancano funzioni di autorganizzazione e consultive.

 **Novità 2026.** Il manuale segnala che la **L. 7 gennaio 2026, n. 1** ha avviato «un complesso processo di riforma della Corte dei conti», incidendo sulle funzioni giurisdizionali e di controllo e delegando il Governo ad adottare decreti legislativi per la riorganizzazione e il riordino delle sue funzioni. Vedremo al § 48 che la stessa legge ha riscritto la disciplina della **responsabilità amministrativa**.

La **struttura**: una sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni statali; una sezione centrale di controllo sulla gestione; una **sezione autonomie**, per i controlli finanziari sugli enti locali; una sezione di controllo per gli affari europei e internazionali; **sezioni regionali di controllo** in ogni Regione ordinaria (la L. 15/2009 prevede che possano essere integrate da due componenti designati dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali); una sezione di controllo sugli enti sovvenzionati (L. 259/1958); tre sezioni giurisdizionali centrali d'appello; sezioni giurisdizionali regionali. In casi particolari procede a **sezioni riunite**, in sede giurisdizionale o in **speciale composizione**.

L'**attività consultiva** è oggi disciplinata dall'**art. 2 della L. 1/2026**: la sezione centrale per il controllo di legittimità sugli atti esprime pareri in materia di contabilità pubblica su questioni **di valore complessivo non inferiore a un milione di euro**, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità o a fatti per i quali la procura contabile abbia

notificato un invito a dedurre. L'attività è svolta su richiesta delle amministrazioni centrali e può riguardare anche questioni **connesse all'attuazione del PNRR e del PNC**. Le sezioni regionali rendono i pareri su richiesta di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

13. L'organizzazione periferica e le autorità indipendenti

Il **Prefetto** è organo monocratico alle dirette dipendenze del Ministro dell'Interno, con compiti di rappresentanza generale del Governo sul territorio e di garanzia dell'ordine e della sicurezza pubblica (autorità provinciale di P.S.); è a capo della **Prefettura-UTG** e, avvalendosi delle Conferenze permanenti, coordina l'attività degli uffici periferici dello Stato. Il **Sindaco** ha un **duplice ruolo**: vertice dell'amministrazione comunale e, come **ufficiale di Governo** (art. 54 TUEL), organo periferico statale — in quest'ultima veste **dipende gerarchicamente dal Prefetto**.

Le **autorità amministrative indipendenti** sono soggetti pubblici dotati di sostanziale indipendenza dal Governo, con autonomia organizzatoria, finanziaria e contabile e **mancanza di controlli e di soggezione al potere di direttiva dell'esecutivo**. Manca una nozione generale; la lacuna è stata colmata dalla giurisprudenza — il manuale cita **C.d.S., sez. II, parere 25 febbraio 2011, n. 872** (cfr. C.d.S., sez. VII, 20 novembre 2023, n. 9913) — che le definisce «organizzazioni titolari di poteri pubblici che si caratterizzano per un grado notevole di indipendenza dal potere politico, esercitando funzioni neutrali nell'ordinamento giuridico, specie in delicati settori economici, mediante l'utilizzazione di elevate competenze tecniche».

I **caratteri comuni**: indipendenza dall'esecutivo; elevata competenza tecnica dei componenti; funzione tutoria di settori «sensibili» con interessi di rilevanza costituzionale; neutralità e imparzialità. I **poteri**: ispettivi e d'indagine; sanzionatori e di sollecitazione; decisorio; **regolamentari** — e il manuale osserva che la potestà regolamentare «costituisce l'aspetto più significativo dell'indipendenza».

Le principali: **Banca d'Italia, CONSOB, IVASS, AGCM (Antitrust), Garante per la protezione dei dati personali, A.N.AC.**

14. Regioni, autonomie locali e regionalismo differenziato

Dopo la **L. cost. 3/2001** di riforma del Titolo V, l'**art. 114** stabilisce che la Repubblica è costituita da Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato: enti autonomi dotati di propri statuti, poteri e funzioni, con **pari dignità istituzionale**. L'ordinamento si è adeguato con la **L. 131/2003, legge La Loggia**.

Le Regioni godono di autonomia **statutaria, legislativa, regolamentare, amministrativa e finanziaria**. Sulla **potestà legislativa** (art. 117): lo Stato ha legislazione **esclusiva** nelle materie elencate; vi sono materie di legislazione **concorrente**, in cui la determinazione dei principi fondamentali è riservata alla legge statale; in via **residuale** le Regioni legiferano in via esclusiva su tutte le materie non elencate. Per le Regioni speciali si distingue fra potestà esclusiva, concorrente e **integrativo-attuativa**.

Il regionalismo differenziato — tema caldo e molto esaminabile

L'**art. 116, comma 3**, consente anche a Regioni non speciali di negoziare con lo Stato forme e condizioni particolari di autonomia. Le materie sono quelle di legislazione concorrente più tre materie di legislazione esclusiva statale: **organizzazione della giustizia di pace; norme generali sull'istruzione; tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali**.

Per anni la previsione è rimasta inattuata. Vi ha dato seguito la **L. 26 giugno 2024, n. 86**, che detta le modalità procedurali di approvazione delle **intese** tra Regione richiedente e Stato, di durata **non superiore a dieci anni**, e prevede il trasferimento delle funzioni con le relative risorse, finanziate attraverso **compartecipazioni al gettito di tributi erariali** maturato nel territorio regionale. L'attribuzione è **subordinata alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)** concernenti i diritti civili e sociali, da garantire equamente su tutto il territorio nazionale.

La legge è stata fortemente criticata, e qui sta il punto d'orale:

- **Corte cost., 3 dicembre 2024, n. 192** ha dichiarato l'illegittimità di alcune disposizioni, rilevando in particolare che l'intesa e la successiva legge di differenziazione **non possono trasferire materie o ambiti di materie, bensì solo specifiche funzioni** legislative e amministrative, e che la delega per la determinazione dei LEP **risulta priva di idonei criteri direttivi**, laddove occorrerebbero norme chiare a garantire l'equilibrio tra uguaglianza e autonomia;
- **Corte cost., 7 febbraio 2025, n. 10** ha dichiarato **inammissibile** il quesito referendario di abrogazione totale della L. 86/2024, per la poca chiarezza di oggetto e finalità.

L'autonomia finanziaria

L'**art. 119** riconosce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa, da esercitarsi **in armonia con la Costituzione** (artt. 23 e 53 sul tributo, art. 81 sull'equilibrio dei bilanci) e **nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica**.

Novità costituzionale da non perdere. Il **comma 6 dell'art. 119, inserito dalla L. cost. 2/2022**, afferma il **principio della territorialità dell'imposta** — il gettito prelevato in un territorio deve, almeno in parte, essere impiegato a favore della comunità che lo ha prodotto — e il **principio della tutela delle isole**, di cui sono riconosciute le peculiarità anche ai fini del superamento degli svantaggi derivanti dall'**insularità**.

Per l'attuazione dell'art. 119 è stata emanata la **L. 5 maggio 2009, n. 42** sul federalismo fiscale: la scheda **349/3 – Decentramento amministrativo e federalismo fiscale** la tratta per esteso e ne riprendiamo i punti al § 15.

Il **sistema di governo regionale** si articola in **Consiglio** (organo rappresentativo, esercita la potestà legislativa, approva statuto, bilancio preventivo e conto consuntivo, esercita controllo politico sulla Giunta), **Giunta** (organo esecutivo, ha iniziativa legislativa e regolamentare, gestisce l'ente, predispone il bilancio) e **Presidente della Regione**, eletto a suffragio universale e diretto salvo diversa disposizione statutaria, che cumula le funzioni di rappresentanza esterna, promulgazione delle leggi ed emanazione dei regolamenti, e di capo del governo regionale con potere di nomina e revoca degli assessori.

Il **controllo dello Stato sugli organi regionali** (art. 126): lo scioglimento del Consiglio e la rimozione del Presidente sono disposti con **decreto motivato del Capo dello Stato**, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, per **atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge** oppure per **ragioni di sicurezza nazionale**.

Le **autonomie locali** sono disciplinate dal **TUEL, D.Lgs. 267/2000**, integrato dalla **legge Delrio, L. 56/2014**, che ha riorganizzato le Province — definite **enti di vasta area** con funzioni fondamentali su pianificazione territoriale, ambiente, trasporti, rete ed edilizia scolastica — istituito di fatto le **Città metropolitane** e promosso le Unioni di Comuni. Gli organi del Comune (art. 36 TUEL) sono **Consiglio** (indirizzo e controllo politico-amministrativo), **Giunta** (esecutivo) e **Sindaco**, eletto a suffragio universale e diretto, che dura in carica cinque anni e, ai sensi dell'art. 51 TUEL, **non è immediatamente rieleggibile dopo due mandati consecutivi**, salvo che uno dei due sia durato meno di due anni,

sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Gli organi della Provincia dopo la Delrio sono **Presidente** (eletto da sindaci e consiglieri comunali, dura quattro anni), **Consiglio provinciale** (due anni) e **Assemblea dei sindaci**. **Roma capitale** è definita dalla L. 42/2009 ente territoriale dotato di speciale autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria (v. D.Lgs. 156/2010).

15. Il federalismo fiscale (L. 42/2009) — dalla spesa storica ai fabbisogni standard

Segue la scheda 349/3 – Decentramento amministrativo e federalismo fiscale in Italia.

L'art. 11 della L. 42/2009 distingue tre categorie di spesa con modalità di finanziamento diverse:

Tipologia di spesa	Come si finanzia
Relativa alle funzioni fondamentali — finanziamento integrale	Tributi propri; compartecipazioni al gettito di tributi erariali e regionali e addizionali; fondo perequativo
Relativa alle funzioni non fondamentali — finanziamento prevalente	Tributi propri; compartecipazioni; quote del fondo perequativo calcolate sulla capacità fiscale per abitante
Relativa agli interventi speciali ex art. 119, c. 5	Contributi speciali dello Stato a destinazione vincolata; finanziamenti UE; cofinanziamenti nazionali

Il punto che vale l'esame è il passaggio dal criterio della **spesa storica** a quello dei **fabbisogni standard** per le funzioni fondamentali. La scheda lo spiega con nettezza: il riferimento alla sola spesa storica «finisce con l'attribuire maggiori risorse agli enti che spendono di più» — cioè **premia l'inefficienza**. Il **D.Lgs. 216/2010** ha dettato i principi; non essendo state rispettate le scadenze, la **L. 208/2015** ha istituito presso il MEF la **Commissione tecnica per i fabbisogni standard**, cui spetta approvare le metodologie definite da **Sose S.p.A.**

Da ricordare anche: il **fondo perequativo** è **privo di vincolo di destinazione**, a differenza delle **risorse aggiuntive** dell'art. 119 comma 5, che sono assegnate solo ad alcuni enti, individuati con **indicatori di benessere socio-economico** e non con criteri geografici, e hanno **vincolo di destinazione**. Le funzioni fondamentali dei **Comuni** si finanziano prioritariamente con compartecipazione a **IVA** e **IRPEF** e con **imposizione immobiliare** esclusa l'abitazione principale; quelle delle **Province** con tributi connessi al **trasporto su gomma** e compartecipazione a un tributo erariale. Esistono i **tributi di scopo** e un **sistema premiale e sanzionatorio**, fino all'**ineleggibilità degli amministratori** negli enti in stato di dissesto. L'art. 19 prevede l'attribuzione di un **proprio patrimonio**, attuata dal **D.Lgs. 85/2010** sul **federalismo demaniale**.

I limiti: dal **Patto di stabilità e crescita** europeo (Dublino 1996; criteri di Maastricht: disavanzo non oltre il 3% del PIL, debito non oltre il 60%) al **patto di stabilità interno**, fino al vincolo dell'**equilibrio di bilancio** introdotto dalla **L. cost. 1/2012** e applicabile dal 2014, con i vincoli poi uniformati alla **L. 243/2012** e semplificati dalla **L. 145/2018** (risultato di competenza dell'esercizio non negativo). Gli enti territoriali possono **ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento**, ed è **esclusa ogni garanzia dello Stato** sui prestiti contratti.

15-bis. Rapporti interorganici, competenza, funzionario di fatto

Pagine che completano il capitolo 2 e che valgono una domanda secca.

I rapporti interorganici — anche se gli organi non hanno autonoma personalità giuridica, le loro relazioni hanno carattere esterno e sono rilevanti per l'ordinamento:

Relazione	Contenuto
Gerarchia	Sovraordinazione-subordinazione tra organi con competenze omogenee dello stesso ramo. La gerarchia in senso stretto sopravvive oggi solo nelle amministrazioni militari, paramilitari o di sicurezza pubblica (L. 121/1981 per la Polizia di Stato), con stringenti poteri di vigilanza, delega e ordini. Emerge invece la gerarchia in senso lato , con progressiva sostituzione del modello dell' ordine con quello della direttiva
Direzione	Due organi in posizione di disuguaglianza, ma l'inferiore ha una propria sfera di autonomia : al superiore spetta indicare gli obiettivi, le modalità restano alla discrezionalità del subordinato. Il sovraordinato ha potere di indirizzo, direttiva e controllo
Coordinamento	Potere di impartire le disposizioni idonee alla realizzazione del disegno unitario , vigilando sulla loro osservanza
Controllo	Possibilità che un organo sindachi l'operato di un altro a fini di prevenzione o riparazione

Non è relazione interorganica la **presidenza**, che è relazione tra più soggetti di uno stesso organo, tipica degli uffici collegiali.

La competenza designa il complesso di poteri e funzioni che un organo può per legge esercitare; ha anche **funzione delimitativa**, individuando il *quantum* delle attribuzioni. Trova fondamento nell'**art. 97 Cost.**, commi 2 e 3: **la competenza deve essere determinata sempre per legge** e il principio si fonda sul **buon andamento**, mirando a efficienza e specializzazione.

Le categorie: **per materia** (la ripartizione maggiore è l'attribuzione dei compiti ai vari Ministeri); **per territorio** (presuppone identità di competenza per materia); **per grado** (presuppone identità per materia e territorio: forma una piramide dal Ministro agli organi periferici). Vi si aggiunge la **competenza per valore**, specie della competenza per materia, determinata dall'entità economica dell'oggetto.

La competenza è retta dal **principio di inderogabilità**; esistono però istituti che, **senza trasferire la titolarità**, spostano l'esercizio della competenza:

- **l'avocazione**: l'organo gerarchicamente superiore avoca a sé l'affare di competenza dell'inferiore. **Esiste solo in presenza di un rapporto di gerarchia e non può mai essere esercitata** quando l'atto è rimesso dalla legge alla **competenza esclusiva** dell'organo inferiore;
- la **delega**: trasferimento dell'**esercizio** del potere; **ammissibile solo nei casi previsti dalla legge** e sempre **conferita per iscritto**;
- la **sostituzione**: in caso di inerzia dell'organo inferiore, il superiore si sostituisce ad esso **nel compiere un atto vincolato**.

La **prorogatio** (L. 444/1994) evita discontinuità nell'azione amministrativa: è **limitata a 45 giorni** dalla scadenza. Gli organi scaduti possono adottare atti di **ordinaria amministrazione** nonché atti **urgenti e indifferibili**; **quelli emanati dopo i 45 giorni sono radicalmente nulli**. Sono esclusi dalla disciplina gli organi rappresentativi di Regioni, Province, Comuni e Comunità montane e gli organi di rilevanza costituzionale.

Il **funzionario di fatto** è il soggetto che agisce e si comporta come funzionario della P.A. **pur non essendolo**, perché l'atto di investitura è viziato o manca del tutto. Il problema è la tutela dei cittadini che **in buona fede** fanno affidamento sugli atti adottati. Le ipotesi discusse in dottrina: **usurpazione di funzioni pubbliche** (art. 347 c.p.), **occupazione bellica**, **prorogatio** e **ingerenza autorizzata** per atto di investitura poi risultato viziato.

16. Gli enti pubblici

Sono i soggetti, diversi dallo Stato, che esercitano funzioni amministrative e costituiscono nel loro complesso la **P.A. indiretta**. Tutti sono **persone giuridiche**.

Il **criterio nominalistico** è il punto da fissare: con la **L. 70/1975 (legge sul parastato)**, l'art. 4 ha sancito che «**nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge**». Sono quindi pubblici **solo** quegli enti a cui la legge istitutiva riconosce espressamente tale natura.

Gli **enti autarchici** — i cosiddetti enti funzionali, che agiscono in regime di diritto amministrativo — godono di un regime giuridico riassumibile in quattro caratteri:

- **autarchia**: capacità di amministrare i propri interessi con attività avente le stesse caratteristiche di quella statale, e capacità di disporre di potestà pubbliche emanando atti con la stessa efficacia di quelli statali;
- **autotutela**: capacità di risolvere da sé i conflitti relativi ai propri provvedimenti, senza sindacato giurisdizionale. Si distingue in **decisoria** — a sua volta **spontanea o non contenziosa**, se esercitata d'ufficio, e **contenziosa**, se su ricorso dell'interessato — ed **esecutiva**, diretta all'attuazione di decisioni già emanate;
- **autonomia**: libertà di determinazione e indipendenza; può essere **politica** (scelte di tipo politico) o **giuridica** (darsi un proprio indirizzo per i fini generali);
- **autogoverno**: facoltà di amministrarsi per mezzo di governanti scelti dagli stessi governati.

Vanno distinti gli **enti pubblici economici (EPE)**, che operano nel campo della produzione e dello scambio di beni e servizi con strumenti di diritto privato: sono soggetti a **iscrizione nel registro delle imprese** (art. 2201 c.c.), **non sono assoggettabili al fallimento**, stipulano con l'utenza contratti di diritto civile e operano **in regime di concorrenza**. Lo Stato li crea per interventi di controllo (calmierare prezzi), interventi promozionali, assicurare servizi essenziali non adeguatamente coperti dal privato, evitare monopoli di fatto.

Dagli anni Novanta il fenomeno delle **privatizzazioni** ha segnato il passaggio «dallo Stato imprenditore e interventista allo Stato regolatore», articolandosi in due fasi: trasformazione degli enti in s.p.a., poi vendita delle quote. Le **società a partecipazione pubblica** sono oggi disciplinate dal **T.U. partecipate, D.Lgs. 175/2016**; si distinguono le società a **totale partecipazione pubblica** e le **società miste**, forma del «partenariato istituzionale» pubblico-privato.

Parte IV — Il rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

17. L'impianto: privatizzazione e separazione

Il rapporto è disciplinato dal **D.Lgs. 165/2001 (TUPI)**. Due i pilastri. Il primo è la **privatizzazione**: il rapporto è regolato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva, salvo le materie riservate alla legge e le categorie in regime di diritto pubblico; restano pubblicistiche le **procedure di accesso**, per il vincolo del pubblico concorso dell'art. 97 Cost. Il secondo è la **separazione tra indirizzo politico e gestione**: agli organi di governo la definizione di obiettivi e programmi, ai dirigenti la gestione con autonomi poteri di spesa e organizzazione e responsabilità esclusiva per i risultati.

17-bis. Natura del rapporto, fonti e accesso ai pubblici uffici

I caratteri del rapporto di pubblico impiego: **volontario** (richiede la volontà della P.A. e del dipendente); **strettamente personale**; **bilaterale**; **di subordinazione**.

I principi costituzionali rilevanti: **art. 51** (accesso ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza); **artt. 54 e 98** (adempiere con onore alle funzioni; servizio esclusivo della Nazione); **art. 97** (riserva di legge sull'organizzazione e buon andamento); **art. 28** (responsabilità diretta).

Chi è assoggettato alla privatizzazione (art. 1, c. 2, TUPI): tutte le amministrazioni statali, scuole e istituzioni educative, aziende e amministrazioni a ordinamento autonomo, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, università, IACP, Camere di commercio, enti pubblici non economici, aziende ed enti del SSN, **ARAN**, Agenzie del D.Lgs. 300/1999, CONI. **Restano escluse** — per la peculiarità delle funzioni — categorie come magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, professori universitari, personale militare e Forze di polizia (art. 3): **per esse non opera nemmeno il trasferimento della giurisdizione al G.O.**

Atti di macro e di micro organizzazione — distinzione che vale una domanda. Gli **atti di macro organizzazione** (art. 2, c. 1) sono quelli con cui le P.A. definiscono le **linee fondamentali di organizzazione degli uffici**, individuano gli **uffici di maggiore rilevanza** e i modi di conferimento della titolarità, e determinano le **dotazioni organiche complessive: mantengono connotazione pubblicistica**. Gli **atti di micro organizzazione** (art. 5, c. 2) riguardano le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, assunte **in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro**: sono **soggetti a regime privatistico**.

La contrattazione collettiva si colloca su due piani: **nazionale**, per **comparti** (personale non dirigenziale) e **aree** (personale dirigente) — ridotti con la riforma Brunetta **da otto a quattro**: Funzioni centrali, Funzioni locali, Istruzione e ricerca, Sanità —; e **integrativa**, riguardante la singola amministrazione. I **soggetti**: l'**ARAN** ha la rappresentanza legale delle P.A.; per i lavoratori, le organizzazioni sindacali con **rappresentatività non inferiore al 5%** nel comparto, considerando la media tra dato associativo e dato elettorale.

L'accesso: il concorso pubblico

Vale il principio dell'**art. 97, comma 4, Cost.**: agli uffici pubblici si accede **mediante concorso**, salvo i casi stabiliti dalla legge. L'art. 35 TUIP prevede l'assunzione tramite **procedure selettive** o mediante **avviamento degli iscritti** ai centri per l'impiego (per i profili in cui è richiesta la sola scuola dell'obbligo), fatte salve le **assunzioni obbligatorie** delle categorie protette (L. 68/1999).

I principi delle procedure (art. 35, c. 3): adeguata **pubblicità**, modalità di svolgimento **imparziali e trasparenti**, **decentramento** delle procedure di reclutamento.

Le tipologie (D.P.R. 487/1994, profondamente novellato dal **D.P.R. 82/2023**): **concorso per esami, concorso per titoli ed esami, corso-concorso**. **I requisiti generali**: cittadinanza italiana ed europea; maggiore età e idoneità fisica; **godimento dei diritti politici** — non possono accedere i destituiti da un impiego pubblico o gli esclusi dall'elettorato attivo; titolo di studio.

Da sapere, perché riguarda la tua prova. L'**art. 37 TUIP** impone che i bandi prevedano l'accertamento della **conoscenza dell'uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse** e della **lingua inglese**, nonché di altre lingue straniere ove opportuno. **È la base normativa dei due accertamenti che troverai al tuo orale.**

I concorsi unici e la Commissione RIPAM. Il **D.L. 25/2025, conv. in L. 69/2025** ha introdotto i **concorsi unici** organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica **avvalendosi della Commissione RIPAM**, che «attraverso la centralizzazione della procedura consente di ottimizzare e ridurre i tempi». Sono previsti per il reclutamento dei **dirigenti** delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie e degli enti pubblici non economici, e delle **figure professionali comuni e delle elevate professionalità** nelle stesse amministrazioni (art. 35, commi 4-ter e 4-quater). Le amministrazioni diverse **possono rivolgersi** al Dipartimento e avvalersi della Commissione RIPAM (comma 4-quinquies).

Tempi, graduatorie, scorrimento: le procedure devono terminare **entro 180 giorni** dalla conclusione delle prove scritte. I **vincitori**, superato il periodo di prova, devono **permanere nella sede di prima destinazione per non meno di cinque anni** (art. 35, c. 5-bis). Le graduatorie restano vigenti **due anni** dall'approvazione — salvi i termini inferiori regionali e la durata **triennale** per gli enti locali ex art. 91 TUEL (comma 5-ter, mod. dal D.L. 25/2025) — e possono essere utilizzate mediante **scorrimento**. La **norma «taglia idonei»**, inserita dal D.L. 44/2023, prevede che siano considerati **idonei** i candidati collocati dopo l'ultimo vincitore **in numero non superiore al 20% dei posti** messi a concorso; in caso di rinuncia, mancato superamento della prova o dimissioni entro **6 mesi**, la P.A. può scorrere la graduatoria degli idonei entro quel limite.

Il lavoro flessibile: di regola le P.A. assumono **a tempo indeterminato**; per comprovate esigenze **temporanee o eccezionali** possono stipulare contratti a tempo determinato, di formazione e lavoro, di somministrazione — **mai per funzioni direttive o dirigenziali**. La **violazione di norme imperative sull'assunzione non può comportare la costituzione di rapporti a tempo indeterminato**: il lavoratore ha diritto **al solo risarcimento del danno**.

L'organizzazione del personale: i dipendenti sono inquadrati in **almeno 3 aree funzionali**, e la contrattazione collettiva individua **un'ulteriore area per il personale di elevata qualificazione** (art. 52). All'interno di ogni area sono collocati i **profili professionali**. Il **Piano triennale dei fabbisogni di personale** (art. 6) è «il presupposto normativo che legittima nuove assunzioni: in sua mancanza non si può assumere», e confluisce oggi nel **PIAO**. Il **decreto milleproroghe 2025**

(D.L. 202/2024, conv. L. 15/2025) stabilisce che **dal 2025 le facoltà assunzionali hanno validità non superiore a tre anni e alla scadenza non sono prorogabili.**

18. Mansioni e progressioni

L'assegnazione a **mansioni superiori** è possibile solo nei casi tipici (vacanza di posto in organico; sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, esclusa l'assenza per ferie). Per il periodo di effettiva prestazione spetta il trattamento della qualifica superiore; **fuori da tali ipotesi l'assegnazione è nulla**, ma al lavoratore è comunque corrisposta la differenza di trattamento economico, e **il dirigente che l'ha disposta risponde personalmente del maggior onere se ha agito con dolo o colpa grave**. È vietato adibire il lavoratore a mansioni inferiori: si integrerebbe un illegittimo **demansionamento**.

Le **progressioni** si distinguono in **economiche** (scatti da una posizione economica all'altra nella stessa area) e **di carriera** (avanzamenti da un'area contrattuale a quella superiore) — art. 52, comma 1-*bis*, TUIP. Le progressioni **orizzontali** avvengono secondo principi di selettività, in funzione di qualità culturali e professionali, attività svolta e risultati conseguiti, con attribuzione di fasce di merito.

Le progressioni **tra le aree** sono state riscritte dal **D.L. 80/2021, conv. in L. 113/2021**: fatta salva una **riserva di almeno il 50% delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno**, avvengono tramite **procedura comparativa** basata su valutazione positiva conseguita negli ultimi tre anni, assenza di provvedimenti disciplinari, possesso di titoli o competenze ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso dall'esterno, numero e tipologia degli incarichi rivestiti.

Le relazioni con l'utenza sono gestite dall'**URP, Ufficio relazioni con il pubblico** (art. 11 TUIP), che il manuale definisce «una delle principali concretizzazioni dell'esigenza di trasparenza della P.A.».

19. La dirigenza

Il dirigente pubblico è concepito «sempre più come simile al manager privato»: corrisponde alla figura del **datore di lavoro**, dovendo gestire il personale assegnato al suo ufficio e le risorse finanziarie. L'assetto attuale si deve soprattutto alla **riforma Brunetta del 2009**, che lo rende responsabile della gestione delle risorse umane e della qualità e quantità delle prestazioni. Il **D.Lgs. 150/2009** gli attribuisce la **valutazione del personale**, ai fini della progressione economica e della corresponsione di indennità e premi. Ai dirigenti generali spetta anche il compito di **lottare contro la corruzione** negli uffici.

A maggiori poteri corrisponde maggiore responsabilità: **i dirigenti rispondono del mancato esercizio dei poteri datoriali**, se l'omissione cagiona lo scarso rendimento dei dipendenti. Il mancato raggiungimento degli obiettivi o l'inosservanza delle direttive comportano — previa contestazione e ferma la responsabilità disciplinare — **l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale** (art. 21 TUIP).

Il ruolo si articola in **prima fascia** (dirigenti generali: formulano proposte e pareri al Ministro, curano l'attuazione di piani e direttive, attribuiscono ai dirigenti gli incarichi — art. 16) e **seconda fascia** (art. 17).

L'accesso alla dirigenza

Qui il quadro è cambiato **due volte in due anni**. Tieni distinte le due riforme.

Il decreto P.A. 2025 — D.L. 25/2025, conv. in L. 69/2025. Ha sostituito l'art. 28, comma 1, TUPI: l'accesso alla **seconda fascia** avviene per **corso-concorso** selettivo di formazione bandito dalla **SNA**, per **concorso indetto dalle singole amministrazioni** o per **concorso unico**. La novità principale, dice il manuale, è proprio «l'introduzione di concorsi pubblici unici organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica, **per il tramite della Commissione RIPAM**, tesi al reclutamento di dirigenti». Per la **prima fascia**, concorso per titoli ed esami per il **50%** dei posti (art. 28-bis, mod. D.L. 80/2021), cui possono essere ammessi i dirigenti di ruolo con almeno **cinque anni** di servizio nei ruoli dirigenziali.

La legge merito — L. 2 luglio 2026, n. 119. Vi torniamo al § 22: ha aggiunto una **quarta modalità**, lo **sviluppo di carriera**, e ridefinito le quote.

Gli incarichi dirigenziali

L'incarico è **lo specifico ufficio a cui il dirigente è assegnato a tempo determinato**: la durata è correlata agli obiettivi e **non può essere inferiore a 3 anni né eccedere i 5**. Gli incarichi sono rinnovabili e revocabili in alcuni casi (mancato raggiungimento degli obiettivi, riorganizzazione). Il conferimento tiene conto di attitudini e capacità professionali del dirigente, risultati conseguiti in precedenza e relativa valutazione, competenze organizzative, esperienze di direzione maturate all'estero, nel privato o in altre amministrazioni. Al provvedimento di conferimento **accede un contratto individuale** che definisce il trattamento economico.

20. Doveri, diritti, whistleblowing

I **doveri** si raggruppano in due tipologie: una **pubblicistica**, riconducibile al dovere di fedeltà alla Repubblica (art. 54 Cost.), ai principi di imparzialità e buon andamento (art. 97) e al carattere democratico della Repubblica; l'altra richiamata ai doveri di **diligenza, obbedienza e fedeltà** degli artt. 2104 e 2105 c.c. Tra i principali va ricordato il **dovere di esclusività**: il pubblico impiegato è tenuto a riservare tutta la sua attività all'amministrazione (art. 98 Cost.) e non può svolgere attività commerciali, imprenditoriali, industriali, artigiane e professionali in costanza di rapporto.

I doveri sono enunciati dal **Codice di comportamento generale, D.P.R. 62/2013, come modificato dal D.P.R. 81/2023**. Due punti concreti e facilmente chiesti:

- **regali, compensi e altre utilità**: il dipendente non deve chiedere né sollecitare, per sé o per altri, regali o altre utilità, e non deve accettarli **salvo quelli d'uso di modica valore** effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia — orientativamente di valore **non superiore a 150 euro**, anche sotto forma di sconto;
- il **"svecchiamento" del 2023**: il D.P.R. 81/2023 ha aggiunto il dovere di **utilizzare in maniera corretta account istituzionali e social network**, in modo da non ledere l'immagine della P.A.; ed è riconosciuta all'amministrazione la possibilità di dotarsi di una **social media policy** che individui le condotte lesive della propria reputazione.

Sull'applicazione vigilano i dirigenti responsabili, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina.

Il **whistleblowing** è la condotta di chi denuncia attività illecite o fraudolente all'interno di un'organizzazione. È disciplinato dal **D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24**, attuativo della **direttiva (UE) 2019/1937**. Rispetto alla disciplina originaria del D.Lgs. 165/2001, il decreto **estende la tutela** a tutti coloro che segnalano violazioni apprese nel proprio contesto lavorativo: dipendenti e collaboratori, ma anche lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti,

volontari e tirocinanti anche non retribuiti, azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza; le misure di protezione si applicano anche ai «**facilitatori**», cioè colleghi, parenti o affetti stabili del segnalante. Le amministrazioni devono attivare **canali interni** che garantiscano la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e di quella menzionata, nonché del contenuto. Sono ammesse **segnalazioni esterne** tramite **A.N.AC.**, a condizione che sia stato preventivamente utilizzato il canale interno o che ricorrano esigenze particolari, ad esempio un **pericolo imminente o palese** per il pubblico interesse.

I **diritti** si distinguono in **patrimoniali** — anzitutto la **retribuzione**, articolata in trattamento **fondamentale** (voci fisse e continuative) e **accessorio** (emolumenti eventuali e occasionali) — e **non patrimoniali**: diritto all'ufficio, diritto allo svolgimento delle mansioni (diritto alla funzione), diritti sindacali (l'art. 51 TUI estende lo Statuto dei lavoratori a tutte le P.A. a prescindere dal numero di dipendenti), diritto di sciopero (art. 40 Cost.), diritti personali come riservatezza e riposo.

21. Responsabilità del dipendente e procedimento disciplinare

Le forme di responsabilità **possono coesistere** in capo alla stessa persona, anche per un'unica trasgressione. L'esempio del manuale è efficace e vale la pena riportarlo all'orale: il dipendente che si allontani ingiustificatamente dall'ufficio dopo la timbratura può rispondere di **truffa** (penale), di **danno erariale** (amministrativo-contabile, perché l'ente paga ore non lavorate) e sul piano **disciplinare** (perché ha il dovere di stare in ufficio e lavorare).

La **responsabilità disciplinare** è regolata dagli **artt. 55-55-octies TUI**, che sono **norme imperative**, e dalla contrattazione collettiva, che definisce tipologia delle infrazioni e delle sanzioni: **conservative** (rimprovero, multa) ed **espulsive** (licenziamento).

Il **procedimento disciplinare** (art. 55-*bis*) segue due strade:

- per le **infrazioni di minore gravità**, punibili con **rimprovero verbale**, la competenza è del **responsabile della struttura** presso cui il dipendente presta servizio, con applicazione del CCNL;
- per le infrazioni punibili con sanzione **superiore al rimprovero verbale**, ciascuna amministrazione individua l'**Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD)**, ferma la possibilità di gestione unificata previa convenzione.

L'iter deve concludersi entro 120 giorni dalla contestazione dell'addebito.

L'**art. 55-quater** elenca gli illeciti puniti con il **licenziamento disciplinare**; conviene conoscerne almeno i nuclei: **falsa attestazione della presenza in servizio**; **assenza ingiustificata** oltre tre giorni nel biennio o più di sette negli ultimi dieci anni; **rifiuto ingiustificato del trasferimento**; **falsità documentali o dichiarative** all'assunzione o nelle progressioni; **reiterazione di gravi condotte aggressive, moleste, minacciose o ingiuriose**; **condanna penale definitiva** con interdizione perpetua dai pubblici uffici; **gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento**; **reiterata violazione degli obblighi** con sospensione superiore a un anno nel biennio; **insufficiente rendimento** rilevato dalla reiterata valutazione negativa della performance nell'ultimo triennio.

Nei casi di falsa attestazione, falsità documentali, condotte aggressive e condanna definitiva il licenziamento è **senza preavviso**. Per la **falsa attestazione della presenza accertata in flagranza** — anche mediante strumenti di sorveglianza o registrazione — è previsto un iter accelerato: **immediata sospensione cautelare senza stipendio**, senza obbligo di ascolto preventivo, disposta con provvedimento motivato **entro 48 ore**.

Le vicende modificative: **aspettativa** (sospensione della prestazione e, di regola, anche dell'obbligo retributivo); **comando** (prestazione temporanea presso altra amministrazione, con oneri a carico dell'ente che utilizza); **assenze per malattia**, con diritto alla conservazione del posto entro il **periodo di comparto** (18 mesi cumulando le assenze degli ultimi 3 anni, raddoppiabile senza retribuzione in casi gravi).

La mobilità si distingue in **individuale** — **volontaria** (art. 30, comma 1: passaggio diretto su domanda del dipendente) e **obbligatoria** (art. 30, comma 2: trasferimento nello stesso Comune o a **non oltre cinquanta chilometri**) — e **collettiva** (art. 33: eccedenze di personale).

Novità operativa dal 2026. L'art. 30, comma 2-bis, TUI come sostituito dal **D.L. 25/2025, conv. L. 69/2025**, stabilisce che **a decorrere dal 2026** le amministrazioni — salvo Presidenza del Consiglio, enti locali con non più di 50 dipendenti a tempo indeterminato, ARAN e enti del SSN — devono destinare **alle procedure di mobilità almeno il 15% delle facoltà assunzionali** impegnate in ciascun esercizio, quando il piano preveda **almeno 10 assunzioni**. Priorità all'immissione in ruolo di dipendenti di altre amministrazioni della stessa area funzionale, in servizio da almeno dodici mesi e con valutazione della performance pienamente favorevole. Le posizioni non coperte vanno ai concorsi; la mancata attivazione comporta **riduzioni nella possibilità di assumere**.

Le controversie: il processo di privatizzazione ha devoluto al **giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro**, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro privatizzati (art. 63 TUI), comprese quelle su assunzione, conferimento e revoca di incarichi dirigenziali, responsabilità dirigenziale, indennità di fine rapporto. Il G.O. può **disapplicare** gli atti amministrativi presupposti se illegittimi. **Restano al giudice amministrativo** le controversie in materia di **procedure concorsuali** per l'assunzione e quelle relative ai rapporti di lavoro **non privatizzati**.

22. Lo spoil system e la legge merito

Seguono le schede 349/3 – Lo spoil system e Aggiornamento alla disciplina del pubblico impiego: la L. 119/2026, cd. legge Merito.

Lo spoil system

L'espressione indica la facoltà, riconosciuta alla parte politica vincitrice, di collocare persone di fiducia nei posti chiave dell'apparato burocratico. **Lo spoil system «all'italiana»** si fonda sul **comma 8 dell'art. 19 TUI** e riguarda gli **incarichi dirigenziali apicali** delle amministrazioni statali — Segretario generale, Capo di dipartimento, incarichi di livello equivalente — le cui funzioni sono strettamente contigue agli indirizzi politico-amministrativi dei ministri. Tali incarichi **cessano automaticamente decorsi 90 giorni dal voto sulla fiducia** ottenuto dal Governo subentrante.

Il punto è che non è inciso il sottostante rapporto di lavoro del dirigente di ruolo: a differenza degli Stati Uniti, il meccanismo coinvolge dirigenti professionali di ruolo e comporta la perdita del **solo incarico temporaneo in corso**, non del rapporto. Va aggiunto l'**art. 14, comma 2, TUI**: all'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni negli **uffici di diretta collaborazione** — incarichi anche dirigenziali, consulenze, contratti a termine — **decadono automaticamente ove non confermate entro trenta giorni**.

La reazione della Corte costituzionale è materia d'orale, perché il legislatore ha ripetutamente ampliato la decadenza automatica ben oltre la fascia apicale, con episodi di **spoil system una tantum**:

- **Corte cost. n. 103/2007** (e la gemella **n. 104/2007**) ha dichiarato illegittimo l'art. 3, comma 7, della L. 145/2002, che aveva azzerato *una tantum* tutti gli incarichi dirigenziali statali. Il principio: salvi gli incarichi **realmente apicali**, la revoca è possibile solo a seguito di una **procedura di valutazione dei risultati** ispirata al **giusto procedimento**, culminante in **decisione motivata** e **suscettibile di rimedi giurisdizionali**; altrimenti si violano la **continuità dell'azione amministrativa** e la **distinzione tra indirizzo politico e gestione**;
- **n. 161/2008** estende i principi alla cessazione anticipata dell'incarico di dirigente esterno proveniente da altre amministrazioni;
- **n. 124/2011** ribadisce l'illegittimità per gli incarichi che comportino **compiti di gestione**, mentre lo spoil system è legittimo per le **posizioni apicali** di supporto all'indirizzo politico-amministrativo;
- **n. 20/2016** dichiara il contrasto con l'**art. 97 Cost.** dei meccanismi di decadenza automatica riferiti a incarichi con funzioni di esecuzione dell'indirizzo politico, **anche se conferiti da soggetti esterni**.

La formula da avere pronta. *Lo spoil system è costituzionalmente legittimo solo dove il rapporto è genuinamente fiduciario, cioè sulle posizioni apicali di supporto all'indirizzo politico. Dove il dirigente esercita funzioni di gestione, la decadenza automatica viola insieme il buon andamento e la separazione tra politica e amministrazione.*

La L. 2 luglio 2026, n. 119, «legge merito»

Ruota su tre concetti: **merito**, **trasparenza** e **valorizzazione delle competenze**. Si compone di 16 articoli e modifica i due pilastri della materia, **D.Lgs. 150/2009** e **D.Lgs. 165/2001**, e contiene una **delega** per la revisione degli **OIV**.

Sulla valutazione (D.Lgs. 150/2009). Il cambiamento di fondo è il superamento della valutazione **gerarchica e unidirezionale** a favore di una valutazione **partecipata**, con una pluralità di soggetti interni ed esterni — precisando però che la partecipazione degli esterni è **sussidiaria e non sostitutiva** rispetto al giudizio del responsabile del personale.

	Prima	Dopo la L. 119/2026
Modello	Gerarchica e unidirezionale; competenza dei dirigenti	Partecipata : valutazione collegiale tra dirigenti più utenti esterni di riferimento

I sistemi si compongono ora di una parte sugli **obiettivi** e di una sulle **caratteristiche trasversali**, e la valutazione si struttura in **valutazione collegiale tra dirigenti** — per superare le asimmetrie nelle scale e perseguire l'obiettività — e, ove possibile, in una parte sulla **performance organizzativa** effettuata dagli **utenti esterni** (escluse le unità operanti fuori dal territorio nazionale).

Sul trattamento retributivo legato alla performance — punto concreto e facilmente chiesto: esso è **progressivo e strettamente corrispondente alla valutazione conseguita**, con due tetti: nessun ufficio dirigenziale generale può attribuire **punteggi apicali oltre il 30%** delle valutazioni per ciascuna categoria o qualifica; il riconoscimento delle **eccellenze** (art. 21) non può superare il **20% delle valutazioni apicali**. Le economie derivanti dalla riduzione della retribuzione di performance del personale **dirigenziale** vanno a incrementare quella del personale **non dirigenziale**.

Altre misure: definizione e assegnazione degli obiettivi **entro il primo trimestre** di ogni anno; obiettivi specifici, misurabili, correlati alle risorse, in numero tale da connotare le **reali priorità**; il **monitoraggio** passa dagli **OIV ai titolari della valutazione**.

Sui soggetti (art. 7): il parere dell'OIV per l'adozione del sistema **non è più vincolante**, e agli OIV competono ora la **proposta non vincolante** sulla misurazione della performance di ciascuna struttura e la **proposta non vincolante** di valutazione annuale dei dirigenti di vertice. Compare un soggetto nuovo: l'**organo di indirizzo politico-amministrativo per i dirigenti di vertice**. Restano i dirigenti e i cittadini o utenti finali.

Sugli ambiti della valutazione individuale (art. 9): superata la visione «oggettiva» legata ai soli obiettivi, entrano le **competenze trasversali** — *soft skills* e **leadership**. Il nuovo comma 1.1 elenca: capacità di superare schemi consolidati e di realizzare flessibilità organizzativa orientata al risultato; capacità realizzativa; capacità di cooperazione interna ed esterna; capacità di agire con tempestività e decisione; capacità di costruire gruppi con elevate prestazioni e di valorizzare i collaboratori. Tra i parametri compaiono anche i **livelli di formazione raggiunti dal personale dipendente** e gli indicatori sugli obiettivi di **piena accessibilità** da parte delle persone con disabilità.

Sull'accesso alla dirigenza (D.Lgs. 165/2001) — la parte più innovativa. Alla seconda fascia si accede ora per **quattro** vie, con queste quote:

Quota	Modalità
50%	Corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla SNA
20%	Concorso pubblico indetto dalla Commissione RIPAM o dalle singole amministrazioni
30%	Sviluppo di carriera del personale non dirigenziale in servizio

Allo **sviluppo di carriera** accede chi abbia maturato **almeno cinque anni** di servizio a tempo indeterminato nell'**area dei funzionari**, oppure **almeno due anni** nell'area del personale di **elevata qualificazione**, fermi i titoli di studio richiesti.

Nota di rilievo personale. È il tuo caso prospettico: questo concorso immette nell'**Area dei funzionari**, e cinque anni di servizio aprono la via allo sviluppo di carriera verso la dirigenza di seconda fascia. Vale la pena saperlo, e anche dirlo se la commissione ti chiede delle prospettive del ruolo.

La procedura si articola in **due fasi**: una **fase selettiva e comparativa** per individuare i soggetti cui conferire un incarico dirigenziale non generale **temporaneo**, basata sulla valutazione comparativa dei titoli ulteriori (con valorizzazione del **dottorato di ricerca**, della performance individuale, delle capacità organizzative e delle attitudini) e su una **prova scritta e orale**; poi una **fase di osservazione e valutazione** dell'incarico temporaneo per almeno **quattro anni**, all'esito favorevole della quale consegue l'inserimento nei ruoli.

Per i vincitori dei **corsi-concorsi**, l'esercizio della funzione dirigenziale è preceduto da **tirocinio e tutoraggio** da parte di dirigenti più anziani, di durata **non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno**.

Per la **prima fascia** (art. 28-bis): **50%** concorso per titoli ed esami, **50%** sviluppo di carriera dal ruolo di seconda fascia dopo almeno **cinque anni** nel ruolo dirigenziale, con le stesse procedure selettive **ad esclusione della prova scritta e**

orale; inserimento nei ruoli all'esito favorevole dell'osservazione dell'incarico generale temporaneo esercitato per almeno **cinque anni**, con dimostrazione di adeguate capacità di **leadership**.

Infine, collegata allo sviluppo di carriera, la previsione dell'**art. 19, comma 1-quater**: ogni dirigente deve redigere **annualmente una relazione** indicando il personale ritenuto idoneo ad assumere funzioni dirigenziali o superiori, e di tale relazione «è dato motivatamente conto» nelle procedure dell'art. 28.

Parte V — L'attività della P.A.: atti e provvedimenti

23. Attività amministrativa e discrezionalità

L'attività amministrativa persegue i fini dettati dalla legge: **non è libera, come l'azione dei privati**, perché sempre finalizzata a realizzare un interesse pubblico. Si distingue in **attiva o pura, consultiva** (pareri, consigli, direttive) e di **controllo** (di legittimità o di merito).

Un secondo criterio distingue **atti di diritto pubblico** — posti in essere secondo principi e forme del diritto pubblico, in cui la P.A., dotata di poteri di imperio, **agisce su un piano di supremazia** — e **atti di diritto privato**, in cui agisce **su un piano di parità**. Anche quando opera con strumenti privatistici, però, **il fine resta pubblico**: l'attività è sempre vincolata nel fine, e ciò che cambia è solo il mezzo. Da qui la previsione generale dell'**art. 1, comma 1-bis, L. 241/1990**: nell'adozione di atti di natura **non autoritativa** la P.A. **agisce secondo le norme di diritto privato**, salvo che la legge disponga diversamente — con cui il legislatore sancisce la **piena e generale capacità di diritto privato** dell'amministrazione.

Discrezionalità amministrativa, tecnica, mista; e il merito

La **discrezionalità amministrativa** è la **facoltà di scelta fra più comportamenti giuridicamente leciti** per il soddisfacimento dell'interesse pubblico e per il perseguimento di un fine rispondente alla causa del potere esercitato. Se il legislatore indica non solo i fini ma anche quando, come, con quale contenuto e con quali mezzi l'attività debba esplicarsi, l'attività è **vincolata** (gli esempi del manuale: il permesso di costruire, il rilascio della patente). Se invece lascia un margine di apprezzamento su *quando, come, quale contenuto, con quale mezzo*, l'attività è **discrezionale** (la predisposizione di un piano urbanistico).

La **discrezionalità tecnica** è cosa diversa: è un potere di valutazione **di carattere tecnico**, da effettuarsi in base a regole, cognizioni e mezzi delle varie scienze e arti — la pericolosità epidemica di una malattia, i pregi artistici di un dipinto. Esiste poi la **discrezionalità mista**, quando la P.A. prima valuta tecnicamente la sussistenza delle condizioni e poi decide secondo opportunità e convenienza: l'esempio del manuale è l'accertamento veterinario della peste bovina cui segue la scelta tra distruzione e isolamento del bestiame.

La **differenza tra discrezionalità e merito** attiene alla natura delle decisioni: l'esercizio della discrezionalità **deve avvenire nel rispetto di norme giuridiche**, mentre la valutazione di merito segue i **solì criteri di opportunità e convenienza**, cioè regole extragiuridiche, e si caratterizza per la libertà della scelta. L'esempio è limpido: se un ente deve costruire una scuola, la scelta *se espropriare o acquistare* è discrezionale; la decisione concreta di **preferire una superficie piuttosto che un'altra** attiene al merito.

La conseguenza processuale è il vero motivo per cui la distinzione conta: il giudice può sindacare la scelta discrezionale, verificando il rispetto della norma giuridica a monte, **ma non può giudicare la scelta di merito**, salvo le ipotesi tassative di giurisdizione estesa al merito.

24. I principi dell'attività

Oltre a **legalità, buon andamento e imparzialità**, il manuale elenca:

- l'articolazione del buon andamento in **efficacia** (i risultati rispondono agli obiettivi), **efficienza** (gli scopi si ottengono con il minor sacrificio degli interessi dei privati) ed **economicità** (si utilizzano al meglio i mezzi disponibili), come previsto dall'art. 1 L. 241/1990. L'esempio che chiarisce il principio: se l'amministrazione dispone già di un terreno idoneo, **non può espropriare** quello di un cittadino senza valide ragioni;
- l'**imparzialità** come «la più significativa espressione del principio di eguaglianza» dell'art. 3 nell'ambito dell'attività amministrativa: chi agisce per la P.A. non deve compiere favoritismi né discriminazioni;
- la **ragionevolezza**, connessa alle precedenti: l'attività non deve solo rispettare la legge, ma **evitare decisioni irrazionali e arbitrarie**;
- il **pareggio di bilancio** dell'art. 97, comma 1, come modificato dalla L. cost. 1/2012;
- la **sussidiarietà**;
- la **trasparenza**, «immediata e facile controllabilità di tutti i momenti e passaggi in cui si esplica l'operato della P.A.», le cui espressioni più significative sono l'**accesso**, l'**obbligo di motivazione** e gli **istituti della partecipazione**.

25. Il provvedimento: nozione e caratteri

L'**atto amministrativo** è qualsiasi manifestazione di **volontà, di conoscenza o di giudizio** posta in essere da un'autorità amministrativa nell'esercizio di una funzione amministrativa, per un caso concreto e per destinatari determinati o determinabili.

Il **provvedimento** occupa fra gli atti una posizione di spicco: è l'atto conclusivo di una serie concatenata, **l'unico idoneo a manifestare all'esterno la volontà dell'amministrazione**, a **incidere unilateralmente** sulla sfera giuridica dei privati e a essere **portato ad esecuzione anche contro la volontà di questi**; gli altri atti sono strumentali e preparatori. I provvedimenti consistono **sempre in manifestazioni di volontà**: non lo sono, quindi, le manifestazioni di scienza o di giudizio.

I caratteri — da elencare con sicurezza:

Carattere	Contenuto
Imperatività (autoritarietà)	Capacità di imporre unilateralmente modificazioni nella sfera giuridica dei destinatari, a prescindere dal loro consenso. La P.A. può modificare una situazione (l'autorizzazione rimuove un limite), estinguerla (l'espropriazione) o costituirne una nuova (la concessione)
Esecutorietà (art. 21-ter)	Potere di imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi, previa diffida , senza previo ricorso giurisdizionale. Il provvedimento costitutivo di obblighi deve indicare termine e modalità dell'esecuzione
Esecutività (art. 21- <i>quater</i>)	Idoneità del provvedimento efficace a essere eseguito: i provvedimenti efficaci sono eseguiti immediatamente , salvo diversa disposizione
Tipicità	I provvedimenti sono solo quelli previsti dalla legge, quanto a contenuto e funzione
Nominatività	A ogni interesse pubblico corrisponde un tipo di atto definito dalla legge
Inoppugnabilità	Idoneità a divenire definitivo, decorso il termine di decadenza per l'impugnazione

Un'eccezione da citare: le **ordinanze contingibili e urgenti** attenuano il principio di tipicità — sono atti **nominati**, perché emanabili solo nei casi previsti, ma **non del tutto tipizzati**, perché la legge lascia ampio spazio nella determinazione di contenuto ed effetti. Il principio di tipicità **esclude che si possano attribuire all'amministrazione poteri impliciti**.

La **sospensione** dell'efficacia o dell'esecuzione può essere disposta per **gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario** dallo stesso organo che ha emanato l'atto; il termine va esplicitamente indicato e può essere **prorogato o differito una sola volta**, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. Il provvedimento **limitativo della sfera giuridica dei privati** acquista efficacia con la **comunicazione** al destinatario; quello **cautelare e urgente** è **immediatamente efficace** (art. 21-*bis*).

26. Elementi, struttura, motivazione

Gli **elementi essenziali** sono: **agente o soggetto; destinatario** (determinato o determinabile — la mancanza comporta **inesistenza**, l'errata individuazione **annullabilità**); **volontà; finalità o causa; oggetto** (determinato, possibile e lecito); **forma**. In diritto amministrativo vige il **principio della libertà della forma**, salvo che la legge ne richieda una particolare — ma di regola la legge richiede la forma scritta.

Gli **elementi accidentali**, che incidono solo sull'efficacia: **condizione, termine, onere** (obbligo posto a carico del destinatario di un atto a lui favorevole, perché all'ampliamento della sua sfera corrisponda anche la realizzazione dell'interesse pubblico) e **riserva**, figura tipica del diritto amministrativo, consistente nella facoltà che la P.A. si riserva di adottare futuri provvedimenti in relazione a un dato atto.

La struttura dell'atto: parte iniziale (intestazione, indicazione formale del tipo di atto, oggetto, estremi con data e numero di protocollo); parte centrale (**preambolo**, con elementi di fatto e di diritto e fasi del procedimento; **motivazione; dispositivo**, parte precettiva e dichiarazione di volontà vera e propria; formule di chiusura con i rimedi esperibili e i termini di impugnazione); parte finale (luogo, data, sottoscrizione).

La motivazione (art. 3 L. 241/1990) esterna i **presupposti di fatto** — gli elementi acquisiti durante l'istruttoria — e le **ragioni giuridiche**. Il suo scopo è «garantire agli interessati la ricostruzione dell'iter logico seguito dall'amministrazione,

anche per verificarne la correttezza nonché eventuali profili di illegittimità». È obbligatoria per **tutti** i provvedimenti, compresi quelli sull'organizzazione, sui concorsi e sul personale, **salvo gli atti normativi e quelli a contenuto generale**.

La **motivazione per relationem** — quando le ragioni risultano da altro atto richiamato — è ammessa, ma l'atto richiamato **deve essere indicato e reso disponibile** insieme alla comunicazione, **pena la configurazione di un vizio di legittimità**.

I **requisiti di legittimità** attengono all'agente (**compatibilità**, cioè mancanza di cause di astensione o ricazione; **legittimazione**, cioè investitura effettuata nei modi di legge; **competenza** per territorio, grado e materia), all'oggetto, alla forma e al contenuto. I **requisiti di efficacia** si distinguono in requisiti di **esecutività** (verificarsi di una condizione sospensiva, esito positivo del controllo) e di **obbligatorietà** (notifica, trasmissione, pubblicazione).

27. Il silenzio amministrativo — le quattro figure

In generale il silenzio **non assume di per sé alcun significato**. Vi sono però casi in cui la legge gli attribuisce valore di vero e proprio provvedimento: si parla allora di **silenzio significativo**.

Figura	Significato
Silenzio assenso (art. 20)	Il silenzio equivale ad accoglimento dell'istanza
Silenzio diniego	Il silenzio equivale a rigetto . L'ipotesi tipica è l' art. 25, comma 4 : decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta di accesso, questa si intende respinta
Silenzio devolutivo (art. 17)	Il silenzio comporta l' attribuzione della competenza ad altra autorità : in caso di mancata pronuncia dell'organo chiamato a esprimere valutazioni tecniche, l'autorità procedente può rivolgersi ad altro organo di pari competenza
Silenzio inadempimento	La P.A. ha ommesso di provvedere nei termini e la legge non attribuisce al silenzio alcun valore. Si può adire il G.A. ex artt. 31 e 117 c.p.a.

28. Le tipologie di provvedimento

La classificazione principale si fonda sugli **effetti**: **accrescitivi** (ampliano la sfera dei destinatari: autorizzazioni, concessioni), **ablatori e sanzionatori** (la restringono), **di secondo grado** (incidono sugli effetti di precedenti provvedimenti).

L'**autorizzazione** è il provvedimento con cui la P.A., nell'esercizio di attività discrezionale **in funzione preventiva** e normalmente su istanza dell'interessato, **rimuove un limite legale** posto all'esercizio di un'attività inerente a **un diritto soggettivo o a una potestà pubblica che devono preesistere** in capo al destinatario. Tre elementi costitutivi: esistenza del limite legale; apprezzamento discrezionale in funzione preventiva; rimozione del limite. Si distinguono in **personali** (requisiti inerenti la persona) e **reali o ob rem** (requisiti inerenti una cosa: la carta di circolazione, il certificato di abitabilità). Figure analoghe: le **abilitazioni**, subordinate all'accertamento dell'idoneità tecnica, e il **nulla osta**, emanato da un'amministrazione **diversa** da quella procedente, con cui si dichiara che, in relazione a un particolare interesse, non sussistono ostacoli all'adozione del provvedimento finale.

La **concessione** conferisce **nuove posizioni giuridiche** al destinatario. Si distingue in **traslativa** (trasferisce a un privato un diritto o potere di cui è titolare la P.A.: la distribuzione di energia elettrica o gas) e **costitutiva** (attribuisce un nuovo diritto: un'onorificenza). I tratti comuni del rapporto concessorio: **scelta del concessionario** di regola **con procedura di evidenza pubblica**; **poteri di indirizzo** dell'ente concedente; **controlli**, con meccanismi **sanzionatori** in caso di irregolarità colposa e **sostitutivi** in caso di inadempienza; **diritti e doveri** del concessionario. Da ricordare: nei rapporti con i terzi il concessionario è soggetto investito di attività di interesse pubblico e **dotato di poteri pubblicistici**, sicché **gli atti che pone in essere hanno natura amministrativa**.

Gli ordini sono provvedimenti restrittivi con cui la P.A. fa sorgere nuovi obblighi, rendendo concreto un obbligo sancito in astratto dalla legge. Si distinguono in **comandi** (contenuto positivo: dare, fare, pati) e **divieti** (contenuto negativo).

Gli atti ablatori hanno effetto **privativo** di una facoltà, potere o diritto: **personali** (ordini di polizia), **obbligatori** (imposizioni tributarie), **reali** (espropriazione, requisizione, occupazione d'urgenza), questi ultimi con obbligo di indennizzo.

L'**espropriazione per pubblica utilità** è il tipico provvedimento ablatorio reale; fondamento costituzionale nell'**art. 42, comma 3**, disciplina nel **D.P.R. 327/2001**. Le **parti** del rapporto espropriativo: **espropriato**, **autorità espropriante**, **beneficiario**, **promotore**. **Non sono espropriabili**: gli edifici aperti al culto (se non per gravi ragioni e previo accordo con l'autorità ecclesiastica), i **beni demaniali**, i **beni patrimoniali indisponibili**, le sedi di rappresentanze diplomatiche estere. Quanto all'**indennizzo**, il suo fondamento è «ripartire tra tutta la collettività il sacrificio imposto al singolo», e **non corrisponde necessariamente al valore di mercato**: per le aree **edificabili** e per quelle **legittimamente edificate** è pari al **valore venale**; per le aree **non edificabili** il criterio è il **valore agricolo**, tenendo conto delle colture effettivamente praticate.

Tra gli **atti amministrativi diversi dai provvedimenti**: gli **atti di controllo**; i **pareri** (art. 16), **facoltativi o obbligatori** — e per questi ultimi **la mancata richiesta comporta invalidità dell'atto per violazione di legge**; le **proposte**.

29. L'invalidità

La nullità (art. 21-septies)

Il provvedimento è **nullo** quando: manca degli **elementi essenziali**; è viziato da **difetto assoluto di attribuzione**; è stato adottato in **violazione o elusione del giudicato**; negli altri casi espressamente previsti dalla legge. Le cause sono **tassative e a numero chiuso**.

Il **difetto assoluto di attribuzione** ricorre quando la norma attributiva del potere **manchi del tutto** o il potere in astratto **non sussista in assoluto**. La **violazione o elusione del giudicato** configura una **carenza di potere**.

Regime: l'atto nullo è inesistente, **non produce effetti** e **non può essere sanato o convalidato**; è però ammessa la **conversione** in altro atto valido di cui presenti requisiti ed elementi essenziali. La nullità **opera di diritto**, può essere fatta valere **da chiunque e in qualunque tempo**, e la relativa sentenza ha natura **dichiarativa** e vale *erga omnes*.

Da tenere distinte: l'**incompetenza assoluta** è causa di **nullità**, la cosiddetta «**acompetenza**» di **inesistenza**.

L'annullabilità (art. 21-octies)

I tre vizi di legittimità sono **incompetenza relativa, eccesso di potere e violazione di legge**.

L'**incompetenza relativa** si realizza quando un organo esercita una funzione riservata ad altro organo **dello stesso ramo di amministrazione**; può essere **per grado** o **per materia**.

La **violazione di legge** è **figura residuale**: comprende ogni vizio difforme dal modello legale diverso da incompetenza ed eccesso di potere; si sostanzia in un contrasto tra atto e ordinamento **indipendentemente dalla posizione psicologica dell'agente**. L'espressione «legge» ha senso molto ampio, **ma non vi rientrano le circolari**, la cui violazione realizza eccesso di potere.

Regime: l'atto illegittimo è **giuridicamente esistente, efficace ed esecutivo** finché non venga annullato; l'annullamento **non opera di diritto**, ma richiede un provvedimento dell'autorità amministrativa o una sentenza del giudice amministrativo.

I vizi non invalidanti (art. 21-octies, comma 2): non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma qualora, **per la natura vincolata** del provvedimento, sia **palese** che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Analogamente non è annullabile per **mancata comunicazione dell'avvio** qualora l'amministrazione **dimostri in giudizio** che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

L'eccesso di potere

Si concretizza nel **cattivo uso del potere**. Occorrono tre elementi: un **potere discrezionale** (per gli atti vincolati, essendo predeterminato il contenuto, non è configurabile un vizio della funzione); uno **sviamento** di tale potere; la **prova dello sviamento**, necessaria per superare la presunzione di legittimità dell'atto.

Le figure sintomatiche — con gli esempi del manuale, che all'orale rendono la risposta concreta:

- **sviamento di potere**: uso di un potere discrezionale per un fine diverso da quello per cui è stato conferito (imporre un vincolo storico a un immobile al solo scopo di sottrarlo alla demolizione prevista dal piano regolatore), oppure perseguimento dell'interesse pubblico **con un potere diverso** da quello previsto (trasferire un impiegato a sede disagiata come punizione, laddove per la punizione sono previste sanzioni disciplinari);
- **travisamento ed erronea valutazione dei fatti**: ritenere esistente un fatto inesistente o viceversa, o dare ai fatti significato erroneo, illogico o irrazionale;
- **illogicità o contraddittorietà dell'atto**: motivazione illogica, contrastante in varie parti, o in contrasto col dispositivo;
- **contraddittorietà tra più atti**: atti successivi contrastanti (dopo aver collocato a riposo un impiegato, gli si affida un nuovo incarico);
- **inosservanza di circolari**;
- **disparità di trattamento**: accertata l'uguale responsabilità di due impiegati, l'uno è assolto e l'altro punito;
- **ingiustizia manifesta** — figura rarissima, perché l'ingiustizia attiene di solito al merito;
- **violazione e vizi del procedimento**, che di solito danno luogo a violazione di legge, ma talvolta a eccesso di potere: atto emesso sul presupposto di un **parere viziato** da errore o travisamento; **difetto di istruttoria** (omessa del tutto, o svolta con gravi vizi perché incompleta e poco approfondita); **violazione del giusto procedimento**;

- **vizi della volontà**, quando l'atto sia emesso a seguito di un turbamento nel corretto processo di formazione della volontà;
- **manca di idonei parametri di riferimento**: elaborazione giurisprudenziale secondo cui la P.A. non può incidere su situazioni soggettive libere **senza la guida di idonei parametri generali**.

I vizi di merito

Quando la difformità riguarda norme di **convenienza o opportunità** l'atto si dice **inopportuno**. I vizi di merito consistono nella violazione del principio di buona amministrazione (art. 97) e **possono invalidare solo gli atti discrezionali**.

30. L'autotutela: atti di ritiro e riesame conservativo

Gli **atti di ritiro** sono provvedimenti di secondo grado a contenuto negativo, emanati in base a un **riesame** di un precedente atto viziato, al fine della sua eliminazione (**effetto demolitorio**). Si concretano nell'**autoimpugnativa**: la facoltà della P.A. di procedere spontaneamente, unilateralmente e d'ufficio alla caducazione dei propri atti riconosciuti illegittimi o inopportuni.

L'annullamento d'ufficio (art. 21-*nonies*) — attenzione al termine

È il ritiro, con **efficacia retroattiva (*ex tunc*)**, di un atto **illegittimo** per vizi di legittimità **originari**.

 **Novità 2025 da sapere.** Il manuale riporta l'art. 21-*nonies* **come modificato dalla L. 182/2025**: il provvedimento illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, entro un **termine ragionevole**, comunque **non superiore a 6 mesi** dall'adozione dei provvedimenti di **autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici** (inclusi i casi di **silenzio assenso** formatosi), tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Se all'orale citi ancora i termini precedenti, stai dando un dato superato.

Non sono annullabili d'ufficio i provvedimenti affetti dai **vizi non invalidanti**. Fanno eccezione al termine di sei mesi i provvedimenti conseguiti sulla base di **false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato**: questi **possono essere annullati anche dopo la scadenza**.

La revoca (art. 21-*quinquies*)

È il ritiro, con **efficacia non retroattiva (*ex nunc*)**, di un atto **inopportuno**, in base a una nuova valutazione degli interessi. I presupposti sono tre: **sopravvenuti motivi di interesse pubblico**; **mutamento della situazione di fatto non prevedibile** al momento dell'adozione; **nuova valutazione dell'interesse pubblico originario** — e quest'ultimo presupposto è **escluso per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici**. Riguarda i provvedimenti **ad efficacia durevole**. Se comporta pregiudizi, l'amministrazione **ha l'obbligo di indennizzo**. Si distingue in **autorevoca** (stessa autorità) e **revoca gerarchica** (autorità superiore).

La differenza da fissare: *l'annullamento guarda alla legittimità, retroagisce e ha un termine di sei mesi per i provvedimenti favorevoli; la revoca guarda all'opportunità, opera per il futuro e indennizza.*

Il riesame con effetti conservativi

Vale qui il **principio di conservazione degli atti giuridici** e la regola del **raggiungimento dello scopo**. Le figure — da saper distinguere, perché è una domanda frequente:

Figura	Che cosa fa
Convalida	Provvedimento nuovo, autonomo, costitutivo, con cui la stessa autorità emanante elimina i vizi di legittimità di un atto invalido. Opera di fatto <i>ex tunc</i> . L'art. 21- <i>nonies</i> , comma 2, la fa salva, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole
Ratifica	Elimina il vizio di incompetenza relativa : l'autorità astrattamente competente si appropria di un atto emesso da autorità incompetente dello stesso ramo. Differisce dalla convalida per l'autorità che la pone in essere e per il vizio sanabile
Sanatoria	Un atto o presupposto di legittimità mancante al momento dell'emanazione viene emesso successivamente , perfezionando <i>ex post</i> l'atto
Consolidazione	Causa di conservazione oggettiva : decorso il termine perentorio per impugnare, l'atto diviene inoppugnabile e, pur restando invalido, non può più essere toccato <i>ab externo</i>
Acquiescenza	Causa di conservazione soggettiva : il privato, con manifestazioni espresse o fatti concludenti, mostra di essere d'accordo con l'operato della P.A. e si preclude l'impugnazione
Conversione	Considerare un atto invalido — non solo annullabile, ma anche nullo — come appartenente a un altro tipo di cui presenti i requisiti validi
Conferma	Manifestazione di volontà non innovativa che ribadisce una precedente determinazione
Rettifica	Eliminazione di errori materiali o mere irregolarità , quando l'errore non è così grave da comportare invalidità

Sulla conferma il manuale fa una precisazione che vale una domanda. Va distinta la **conferma impropria** — l'atto **meramente confermativo** — dalla **conferma propria**, che si ha quando l'atto successivo è adottato **con una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi**. La distinzione rileva ai fini dell'impugnazione: l'atto **meramente confermativo non è impugnabile**, sia per carenza di interesse a ricorrere sia per non eludere i termini di impugnazione dell'atto confermato; la **conferma propria**, implicando una rivalutazione degli interessi, è un **nuovo provvedimento sostitutivo del precedente**, e l'interessato è **legittimato a una nuova impugnativa**.

31. Il sistema dei controlli

Il «controllo» è il raffronto tra un **oggetto** (l'atto o l'attività) e un **parametro di valutazione**. Le classificazioni:

- **di legittimità** (corrispondenza formale alle norme di legge) e **di merito** (utilità e opportunità, cioè convenienza per l'amministrazione);
- **interni** (esercitati dall'amministrazione nel proprio ambito in forza della supremazia gerarchica: **controlli interorganici**) ed **esterni** (provenienti da soggetti diversi: **controlli intersoggettivi**);
- **ordinari** (previsti dalla legge come necessari e abituali) e **straordinari** (eventuali, disposti a discrezione dell'autorità);

- **sugli atti, sui soggetti o organi** (controllo **funzionale**, che attiene alla gestione) e **sull'attività o gestionali**, distinti in **controlli di gestione** (organo interno: autocontrollo) e **controlli sulla gestione** (organo esterno: la Corte dei conti).

I controlli sugli atti si distinguono in **preventivi** — intervengono su un atto già perfetto ma prima che produca effetti, configurandosi come **condizione sospensiva dell'efficacia**; si distinguono in **antecedenti** e **susseguenti** e hanno efficacia **retroattiva** —, **successivi** (l'annullamento in sede di controllo) e **sostitutivi**, quando l'autorità superiore, accertata l'inerzia, si sostituisce all'inferiore, direttamente o a mezzo di **commissari ad acta**.

Gli **atti di controllo**: il **visto** (preventivo di legittimità, sindaca incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere, incide sull'efficacia); l'**approvazione** (preventivo di merito, valuta anche opportunità e convenienza, incide sull'efficacia); l'**autorizzazione** (preventivo di merito o legittimità, rimuove un ostacolo all'esercizio di un diritto o potere già appartenente al soggetto, **incide sulla validità**); l'**omologazione**; l'**annullamento d'ufficio in sede di controllo** (successivo di legittimità).

I controlli interni sono disciplinati dal **D.Lgs. 286/1999** e sono **quattro**:

1. **controllo di regolarità amministrativa e contabile** — legittimità, regolarità e correttezza dell'azione; svolto dagli organi di revisione, dagli uffici di ragioneria e dai servizi ispettivi;
2. **controllo di gestione** — efficacia, efficienza ed economicità, per ottimizzare il rapporto tra costi e risultati;
3. **valutazione dei dirigenti**, sostituita dal D.Lgs. 150/2009 con la **misurazione e valutazione della performance**, svolta dagli **OIV**;
4. **controllo strategico** — adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani e programmi, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi; svolto da strutture che rispondono **direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo**.

Il senso di tutto questo, che il manuale esplicita e che conviene riprendere: il sistema di controllo **sugli atti** si è dimostrato «alquanto sterile», e ciò ha indotto il legislatore a elaborare un controllo sull'**attività** nel suo complesso. È **il passaggio da un'amministrazione per atti a un'amministrazione per risultati**. Questa frase è un ponte perfetto verso la materia nucleo del tuo concorso: la valutazione delle politiche pubbliche nasce dalla stessa esigenza.

I controlli esterni della Corte dei conti — introdotti dalla **L. 20/1994** sulla gestione delle amministrazioni, compresi enti locali e Regioni — si esercitano in un'ottica **collaborativa**, e comprendono: il **controllo preventivo di legittimità** sugli atti del Governo (l'elenco è nell'art. 3 L. 20/1994), che **paralizza l'efficacia dell'atto** se la Corte ricusa il visto; il **controllo successivo di legittimità su singoli atti**; il **controllo sul bilancio dello Stato** (art. 100 Cost.), con il **giudizio di parificazione** del rendiconto generale a sezioni riunite; il **controllo sugli enti sovvenzionati**; il **controllo sulle gestioni statali in corso di svolgimento** (L. 15/2009), con comunicazione motivata al Ministro competente in caso di gravi irregolarità; il **controllo sugli equilibri di bilancio** di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni (art. 7 L. 131/2003).

Parte VI — Il procedimento amministrativo (L. 241/1990)

32. Che cos'è e a che cosa serve

Il procedimento è la **serie coordinata di atti e operazioni** che precede l'adozione del provvedimento. Ha, dice il manuale, un **duplice volto**: non solo è il presupposto per l'emanazione del provvedimento finale, ma è anche **il momento in cui vengono bilanciati gli interessi pubblici e quelli privati**, i quali devono subire il minor sacrificio possibile.

La **L. 241/1990** ha sancito «il passaggio da una P.A. posta in posizione di supremazia rispetto ai cittadini, a una P.A. che invece si colloca (quasi) sullo stesso piano dei privati e ricerca la loro collaborazione e partecipazione». Si applica alle amministrazioni statali, territoriali e locali, agli enti pubblici nazionali e **alle società con totale o prevalente capitale pubblico**, limitatamente all'esercizio di funzioni amministrative.

I **cinque aspetti fondamentali**, come li elenca il manuale: obbligo di concludere con **provvedimento espresso**; obbligo di **motivazione**; individuazione di un **responsabile del procedimento**; **partecipazione** del cittadino; azione «sempre più semplice e più digitale».

33. Le fasi

1. Iniziativa. Può essere **privata** — con **istanze** (domande tendenti a ottenere un provvedimento favorevole), **denunce** (dichiarazioni presentate per provocare l'esercizio dei poteri della P.A.) e **ricorsi** (reclami intesi a provocare un riesame di legittimità o di merito) — oppure **d'ufficio**, e in questo secondo caso **autonoma** (quando l'attività propulsiva promana dallo stesso organo competente a emettere il provvedimento) o **eteronoma** (quando viene da una P.A. diversa), attuandosi tramite **richieste** (manifestazioni di volontà) o **proposte** (manifestazioni di giudizio sul contenuto da dare all'atto).

2. Fase istruttoria. Si acquisiscono e valutano i dati rilevanti. Le attività tendono all'**acquisizione dei fatti** (condizioni di ammissibilità, requisiti di legittimazione, circostanze di fatto), all'**acquisizione degli interessi** pubblici e privati coinvolti, e all'**elaborazione di fatti e interessi**, in cui rientrano le richieste di pareri.

3. Fase costitutiva o decisoria. Si determina il contenuto dell'atto; al termine **l'atto è perfetto**. Se la competenza è di un organo collegiale, questa fase è a sua volta un **subprocedimento**.

4. Fase di integrazione dell'efficacia. Eventuale: atti di controllo e atti di comunicazione. Gli atti si distinguono in **recettizi** e **non recettizi**, a seconda che la comunicazione sia o meno presupposto indispensabile per l'efficacia.

34. I termini e le conseguenze dell'inerzia

Il termine generale è di **30 giorni**; per le amministrazioni statali possono essere individuati con D.P.C.M. termini più lunghi **non superiori a 90 giorni**; in presenza di particolari presupposti — sostenibilità dei tempi, natura degli interessi tutelati, complessità del procedimento — il termine di 90 giorni può essere ampliato **fino a un massimo di 180 giorni**, con esclusione dei procedimenti di **acquisto della cittadinanza** e di quelli riguardanti l'**immigrazione**.

I termini decorrono **dall'inizio del procedimento** se d'ufficio, o **dal ricevimento della domanda** se a istanza di parte, e **possono essere sospesi una sola volta e per non oltre 30 giorni** per acquisire informazioni o certificazioni non già in

possesso dell'amministrazione.

Due obblighi di trasparenza da ricordare: in caso di manifesta **irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza** la P.A. conclude con **provvedimento espresso in forma semplificata**, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto risolutivo; e le amministrazioni devono **misurare e pubblicare sui propri siti i tempi effettivi** di conclusione dei procedimenti di maggiore impatto, **comparandoli con i termini previsti** (art. 2, comma 4-bis).

Le conseguenze dell'inerzia sono tre e vanno tenute distinte:

1. la mancata o tardiva emanazione **costituisce elemento di valutazione della performance individuale** e di **responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile** del dirigente e del funzionario inadempiente;
2. il **potere sostitutivo**: l'organo di governo individua un soggetto tra le figure apicali o un'unità organizzativa cui attribuirlo. **In mancanza di individuazione, il potere si considera attribuito al dirigente generale**, poi al dirigente preposto all'ufficio, poi al funzionario di più elevato livello. Il nominativo va **pubblicato in forma tabellare e ben visibile nella homepage**. Decorso inutilmente il termine, il titolare del potere sostitutivo — d'ufficio o su richiesta — conclude il procedimento **entro un termine pari alla metà di quello originario**, attraverso le strutture competenti o nominando un commissario. Entro il **30 gennaio** di ogni anno deve comunicare all'organo di governo i procedimenti in cui il termine non è stato rispettato;
3. il **danno da ritardo** dell'**art. 2-bis**: P.A. e soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrativa sono tenuti a risarcire il «danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza **dolosa o colposa** del termine di conclusione del procedimento».

35. Il responsabile del procedimento

Le amministrazioni devono individuare, per ogni procedimento, l'**unità organizzativa responsabile** (art. 4); il dirigente di quell'unità individua al suo interno il **responsabile del procedimento**, che può essere lui stesso o altro dipendente (art. 5).

I **compiti** (art. 6): valutare condizioni di ammissibilità, requisiti di legittimazione e presupposti; **accertare d'ufficio i fatti**, potendo chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di istanze erranee o incomplete, esperire accertamenti tecnici e ispezioni, ordinare esibizioni documentali; proporre o indire la **conferenza di servizi**; curare comunicazioni e pubblicazioni; **adottare il provvedimento finale** ove ne abbia la competenza, o trasmettere gli atti all'organo competente.

Due previsioni che fanno la differenza:

- l'organo competente all'adozione, **se diverso dal responsabile, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria** condotta dal responsabile **se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale**;
- l'**art. 6-bis** impone al responsabile del procedimento e al titolare dell'ufficio competenti a emanare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, di **astenersi in caso di conflitto di interessi**, segnalando **ogni situazione anche solo potenziale** di conflitto.

Il senso dell'istituto, dice il manuale, è trasformare il provvedimento «da atto autoritativo a **risultato di una collaborazione** tra le parti interessate».

36. La partecipazione

Il principio soddisfa i quattro criteri informativi dell'azione amministrativa: **trasparenza** (i destinatari ne hanno conoscenza e possono orientarla), **economicità** (si limitano i conflitti), **efficacia** (gli obiettivi sono meglio chiariti dai contributi del privato), **imparzialità** (la determinazione è assunta all'esito di una valutazione oggettiva degli interessi).

La comunicazione di avvio (artt. 7-8) è obbligatoria verso: i **destinatari diretti**; i soggetti che **per legge devono intervenire**; i **potenziali controinteressati**, cioè coloro che possono ricevere pregiudizio dal provvedimento finale. Deve indicare amministrazione competente, oggetto, ufficio e **domicilio digitale** dell'amministrazione, persona responsabile, data entro cui deve concludersi il procedimento e **rimedi esperibili in caso di inerzia**, data di presentazione dell'istanza nei procedimenti a iniziativa di parte, **modalità telematiche** per prendere visione degli atti e accedere al **fascicolo informatico**.

La comunicazione deve essere **personale**; se per il numero dei destinatari ciò non è possibile o risulta particolarmente gravoso, si procede con **forme di pubblicità idonee**.

È **esclusa** in caso di **particolari esigenze di celerità** (gli esempi: discariche e rifiuti, scioglimento dei consigli comunali, divieto di detenzione di armi) e per i procedimenti diretti a **atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione**, nonché per i **procedimenti tributari**. È fatta salva l'adozione di **provvedimenti cautelari** anche prima della comunicazione (art. 7, comma 2).

La mancanza provoca **annullabilità per violazione di legge**; ma se l'interessato ha comunque avuto conoscenza del procedimento, l'omissione non comporta illegittimità in assenza di riflessi sostanziali: è il **principio del raggiungimento dello scopo**, che si salda con l'art. 21-*octies*. **Attenzione all'eccezione**: questa regola **non riguarda i provvedimenti adottati in violazione degli obblighi di comunicazione dei motivi ostativi** ex art. 10-*bis*.

Gli altri strumenti: il **diritto di intervento** (art. 9), riconosciuto a chiunque possa subire pregiudizio; il **diritto di prendere visione degli atti e di presentare memorie e documenti** (art. 10), il cosiddetto **accesso endoprocedimentale** — che il manuale distingue con cura dal **diritto di accesso** dell'art. 22: il primo è ammesso **quando il procedimento non si è ancora concluso** e serve a influenzare la determinazione, il secondo è esercitabile **a procedimento concluso** e serve all'eventuale impugnazione; gli **accordi** (art. 11); il **preavviso di rigetto** (art. 10-*bis*), con cui, nei procedimenti a istanza di parte, prima della formale adozione di un provvedimento negativo vanno comunicati tempestivamente i motivi ostativi, sui quali l'interessato ha diritto di presentare osservazioni scritte; se non accolte, **va data ragione nel provvedimento finale**. La disciplina **non si applica** alle **procedure concorsuali** né ai **procedimenti in materia previdenziale e assistenziale** gestiti dagli enti previdenziali; infine la **predeterminazione dei criteri** per l'attribuzione di vantaggi economici (art. 12), che subordina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari alla previa fissazione di criteri e modalità.

37. La semplificazione

La conferenza di servizi

L'attuale disciplina risulta dalle modifiche del **D.Lgs. 127/2016** (riforma Madia). **Tre tipologie**:

Tipo	Quando
Istruttoria	Indetta discrezionalmente per l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in uno o più procedimenti connessi; si svolge in modalità semplificata
Decisoria	Sempre indetta quando la decisione è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese o atti di assenso di diverse amministrazioni, compresi i gestori di beni o servizi pubblici
Preliminare	Per progetti particolarmente complessi e insediamenti produttivi, su motivata richiesta dell'interessato — sul quale gravano i costi — corredata da uno studio di fattibilità , prima dell'istanza o del progetto definitivo. I termini sono dimezzati

Due modalità: semplificata o asincrona, senza riunione, in via telematica — che è **la regola**; **simultanea o sincrona**, con riunione, quando la decisione è particolarmente complessa o lo richiedono le altre amministrazioni o il privato. Nella conferenza **simultanea** ogni amministrazione partecipa **mediante un unico rappresentante** legittimato a esprimere in maniera **definitiva, univoca e vincolante** la posizione dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza.

L'effetto: la **determinazione motivata di conclusione** adottata dall'amministrazione precedente **sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso**, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori coinvolti (art. 14-*quater*).

 **Novità 2026 — vedi § 51.** Il D.L. 19/2026, conv. L. 50/2026 ha **dimezzato i termini** e introdotto la **riunione telematica** con regola di **assenso senza condizioni** per chi non partecipa o non si esprime.

Gli accordi

L'**art. 11** prevede due forme: gli **accordi integrativi**, conclusi con gli interessati **al fine di determinare il contenuto del provvedimento** — e che quindi **precedono** il provvedimento; e gli **accordi sostitutivi, stipulati in sostituzione** del provvedimento. L'**art. 15** disciplina gli **accordi fra amministrazioni**, per «disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune». Vi si ricollegano gli **accordi di programma** (art. 34 TUEL), promossi dai Presidenti di Regione e Provincia e dai Sindaci con competenza primaria sull'opera (**soggetti necessari**), che possono invitare altri enti (**soggetti eventuali**); se il programma interessa due o più Regioni finitime, la conclusione è promossa dalla **Presidenza del Consiglio**.

Il silenzio assenso e il silenzio fra P.A.

L'**art. 20**: nei procedimenti a istanza di parte il silenzio equivale a **provvedimento di accoglimento**, senza necessità di ulteriori istanze, se la P.A. non comunica nel termine il provvedimento di rigetto **o non indice una conferenza di servizi**. Il comma 2-*bis* consente al cittadino di **chiedere e ottenere per via telematica un'attestazione** del decorso dei termini e, in mancanza di rilascio, di **autocertificarla**.

Le esclusioni — da ricordare, perché sono una domanda secca: il meccanismo **non si applica** agli atti e procedimenti concernenti **patrimonio culturale e paesaggistico, ambiente, difesa nazionale, pubblica sicurezza, immigrazione, asilo e cittadinanza, salute e pubblica incolumità**; né agli atti imposti dalla normativa comunitaria; né ai casi in cui la legge qualifica il silenzio come rigetto. Ogni controversia sull'applicazione dell'articolo è devoluta alla **giurisdizione esclusiva del G.A.**

L'**art. 17-bis** disciplina il **silenzio tra amministrazioni**: assensi, concerti o nulla osta di altre amministrazioni devono essere resi **entro trenta giorni** dal ricevimento dello schema di provvedimento; **decorso il termine si intendono acquisiti**.

La SCIA

Disciplinata dall'**art. 19**: ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato è **sostituito da una segnalazione dell'interessato**. Con la SCIA il legislatore ha inteso facilitare l'attività d'impresa, subordinandone l'inizio **non più a un atto della P.A. ma a un atto di iniziativa del privato**. Storicamente l'istituto ha cambiato più volte nome: prima **DIA** (denuncia, poi dichiarazione di inizio attività), oggi **segnalazione certificata**.

Le eccezioni: vincoli ambientali, paesaggistici o culturali; atti delle amministrazioni preposte a difesa nazionale, pubblica sicurezza, immigrazione, asilo, cittadinanza, amministrazione della giustizia e delle finanze; costruzioni in zone sismiche; atti imposti dalla normativa UE.

L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione. La P.A. conserva il potere di intervenire dopo: in caso di accertata carenza di requisiti e presupposti, **entro sessanta giorni** adotta motivati provvedimenti di **divieto di prosecuzione** e di **rimozione degli effetti dannosi**. Se è possibile conformare l'attività, invita il privato a provvedere **con termine non inferiore a trenta giorni**; in difetto, l'attività si intende **vietata**. In presenza di **attestazioni non veritiere** o di pericolo per ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, dispone la **sospensione** dell'attività.

L'**art. 19-bis** prevede lo **sportello unico**, di regola telematico, cui presentare la SCIA anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni; se per l'attività occorrono più SCIA, comunicazioni, attestazioni o notifiche, l'interessato **presenta un'unica SCIA** allo sportello.

Parte VII — L'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005)

38. Il CAD e la Carta della cittadinanza digitale

La norma di raccordo è l'**art. 3-bis della L. 241/1990**: per conseguire maggiore efficienza le amministrazioni agiscono **mediante strumenti informatici e telematici**, sia nei rapporti interni sia con i privati. Il testo di riferimento è il **Codice dell'amministrazione digitale (CAD), D.Lgs. 82/2005**, che il manuale definisce «una sorta di Costituzione del mondo digitale».

Si applica alle P.A. e alle **autorità amministrative indipendenti**, ai **gestori di servizi pubblici** — comprese le società quotate, per i servizi di pubblico interesse — e alle **società a controllo pubblico** (D.Lgs. 175/2016). Alcune parti si applicano anche ai privati: documento informatico e firme elettroniche, riproduzione e conservazione, domicilio digitale e comunicazioni elettroniche, identità digitale.

Concetto chiave: il **Sistema Pubblico di Connettività (SPC)**, «cornice nazionale di interoperabilità» che definisce le modalità con cui i sistemi informativi delle P.A. devono interagire (art. 73).

I diritti della Carta della cittadinanza digitale: diritto all'uso delle tecnologie (art. 3); diritto all'identità digitale e al domicilio digitale (art. 3-bis); diritto di effettuare pagamenti con modalità informatiche (art. 5); diritto all'uso del domicilio digitale (art. 6); diritto a servizi online semplici e integrati (art. 7), anche da dispositivi mobili; diritto all'alfabetizzazione informatica (art. 8); partecipazione democratica elettronica (art. 9).

L'**identità digitale** è «la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi». Il **domicilio digitale** è un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di **PEC** o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

Da sapere: il passaggio da PEC a REM. Il manuale segnala la transizione dalla posta elettronica certificata alla **REM (Registered Electronic Mail)**, necessaria per l'adeguamento al **Regolamento eIDAS 910/2014 come modificato dal Reg. 1183/2024 (eIDAS 2.0)**. La PEC aveva un campo di applicazione **limitato al territorio italiano** ed era **priva della capacità di accertare le identità** di mittente e destinatario e l'integrità del documento. La REM adotta la **CSI (Common Service Interface)**, che consente di verificare identificazione dell'utente, integrità del messaggio e cronologia di invio e ricezione. Gli utenti **non devono modificare il proprio indirizzo**, ma seguire un processo di aggiornamento previa verifica dell'identità tramite SPID, firma digitale, CIE, CNS o videoriconoscimento.

Chi ha l'obbligo di dotarsi di domicilio digitale: tutti i **soggetti pubblici**, i **professionisti** tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi, i soggetti tenuti all'iscrizione nel **registro delle imprese**. **Chiunque altro ha facoltà** di eleggerlo. Gli elenchi sono tre: **INI-PEC** (imprese e professionisti), **IPA** (pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi), **INAD** (persone fisiche, professionisti ed enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi o registri). È possibile eleggere un **domicilio digitale speciale** per determinati atti, procedimenti o affari.

39. Gli strumenti: SPID, CIE, INAD, app IO, IT-Wallet

SPID è il sistema di autenticazione con credenziali personali; **CIE** è il documento d'identità elettronico che consente l'accertamento dell'identità e l'accesso ai servizi online in Italia e nell'UE. Sono ormai **le sole credenziali** per accedere ai servizi digitali della P.A.

INAD è l'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche: vi si accede dal portale domiciliodigitale.gov.it utilizzando SPID, CIE o CNS; il domicilio inserito diventa **il riferimento per tutte le comunicazioni con valenza legale** — l'esempio del manuale: rimborsi fiscali e accertamenti.

Il CAD è stato ripetutamente modificato «in una prospettiva di modernizzazione del Paese voluta dal **PNRR**», che ha introdotto:

- l'**app IO** (art. 64-bis), **punto di accesso telematico** che consente di accedere dallo smartphone ai servizi pubblici digitali, presentare istanze, dichiarazioni e autocertificazioni, ed effettuare pagamenti tramite **PagoPA** integrata nell'applicazione;
- il **Sistema IT-Wallet**, il portafoglio digitale italiano, che consente di conservare in un unico luogo virtuale documenti digitali — tessera sanitaria, patente, carta europea della disabilità — e utilizzarli all'occorrenza. L'**art. 64-quater CAD**, introdotto dal **D.L. 19/2024, conv. in L. 56/2024**, prevede due versioni: l'**IT-Wallet pubblico**, accessibile gratuitamente tramite l'app IO, e soluzioni di **portafoglio digitale privato**, utilizzabili per accedere a

servizi di aziende private previo accreditamento da parte di **AgID**. Il Sistema è dettato conformemente all'**EUDI-Wallet** del Reg. UE 1183/2024.

40. I soggetti della transizione digitale

AgID, l'Agenzia per l'Italia Digitale (art. 14-*bis*), promuove l'innovazione digitale ed è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'**Agenda Digitale Italiana**, in coerenza con gli indirizzi del Presidente del Consiglio — che approva il **Piano triennale per l'informatica** — e con l'Agenda digitale europea.

L'art. 17 introduce due figure: il **Responsabile per la transizione digitale**, a capo di un unico ufficio dirigenziale generale con il compito di riorganizzare gli uffici e farli «transitare» alla modalità operativa digitale; e il **difensore civico digitale**, unico a livello nazionale, istituito presso AgID, **cui chiunque può rivolgersi** per segnalare presunte violazioni del CAD. L'art. 13-*bis* prevede il **Codice di condotta tecnologica**, che disciplina modalità di progettazione, sviluppo e implementazione dei progetti e servizi digitali.

Novità 2025 — il social media e digital manager. Il D.L. 25/2025, conv. in L. 69/2025 (art. 4, comma 9-*novies*) consente alle P.A. di individuare, tra il personale in servizio o nell'ambito delle nuove assunzioni autorizzate, la figura del **social media e digital manager**, con il compito di elaborare **strategie comunicative** per i social media in linea con gli obiettivi istituzionali e di gestire le piattaforme di reti sociali. Non sostituisce le funzioni tradizionali di comunicazione ma **le potenzia**, e il coordinamento con **URP e Uffici stampa** diventa cruciale. Il comma 9-*decies* introduce la **clausola di neutralità finanziaria**: le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse disponibili, senza nuovi oneri.

41. Documento informatico e firme elettroniche

Il **documento informatico** è «la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti»; il **documento analogico** è definito per esclusione come la rappresentazione **non informatica** degli stessi. La disciplina è nel **Regolamento eIDAS 910/2014**, negli artt. 20 e ss. del CAD e nelle **Linee guida AgID** (determina 407/2020, in vigore dal 1° gennaio 2022).

Una volta formato, il documento informatico deve essere **identificato in modo univoco e persistente**, e deve essere **immodificabile e integro**. Tutti i documenti informatici devono essere **classificati**, avvalendosi del **piano di classificazione**, che descrive su più livelli gerarchici tutte le funzioni dell'ente.

Le firme — la gerarchia da conoscere:

Tipo	Caratteristiche
Firma elettronica (FE)	Dati in forma elettronica utilizzati dal firmatario per firmare. La forma più debole: strumento destinato esclusivamente alla sottoscrizione e non anche all'identificazione o autenticazione (esempi: una mail tradizionale, il bancomat)
Firma elettronica avanzata (FEA)	Soddisfa i requisiti dell'art. 26 eIDAS: connessa unicamente al firmatario; idonea a identificarlo; creata con dati che il firmatario può utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo con elevato livello di sicurezza; collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l' identificazione di ogni successiva modifica . Esempio: la firma grafometrica su tablet
Firma elettronica qualificata (FEQ)	FEA creata da un dispositivo qualificato e basata su un certificato qualificato . Esempio: una card con chip come la Tessera Sanitaria
Firma digitale	Particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche , una pubblica e una privata , correlate tra loro: la chiave privata serve a firmare , la pubblica a verificare . Conferisce autenticità, integrità e non ripudio

L'efficacia probatoria (art. 20, comma 1-*bis*): il documento informatico **soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia dell'art. 2702 c.c.** — quindi fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni — quando vi è apposta **firma digitale, altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata**, oppure quando è formato previa identificazione informatica dell'autore attraverso un processo con i requisiti fissati da AgID. In tutti gli altri casi — ad esempio con **semplice firma elettronica** — l'idoneità a soddisfare la forma scritta e il valore probatorio sono **liberamente valutabili in giudizio**. L'utilizzo del dispositivo di firma qualificata o digitale **si presume riconducibile al titolare**, salvo prova contraria.

42. Protocollo e fascicolo informatico

La **protocollazione** certifica **provenienza e data di acquisizione** del documento, identificandolo univocamente in una sequenza numerica collegata all'indicazione cronologica. Il **protocollo** è «il punto nevralgico di tutti i flussi di lavoro». La **registrazione di protocollo** (art. 53 D.P.R. 445/2000) richiede: numero generato automaticamente e **registrato in forma non modificabile**; data; mittente o destinatario; oggetto; data e protocollo del documento ricevuto; **impronta** del documento informatico trasmesso per via telematica. Contestualmente si compie la **segnatura di protocollo** (art. 55): l'apposizione o associazione all'originale, in forma permanente e non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento. Registrazione, segnatura e classificazione sono «operazioni necessarie e sufficienti per la tenuta del protocollo informatico».

Ciascuna amministrazione istituisce un **servizio per la tenuta del protocollo informatico** in ciascuna **Area Organizzativa Omogenea (AOO)** (art. 61), preposto a un **responsabile della gestione documentale**; il servizio deve curare il **ripristino delle funzionalità entro 24 ore** dal blocco delle attività. Il sistema deve garantire univoca identificazione e autenticazione degli utenti, accesso ai soli utenti abilitati e **tracciamento permanente di qualsiasi evento di modifica** con individuazione del suo autore.

Il **fascicolo informatico** (art. 41 CAD) raccoglie atti, documenti e dati del procedimento da chiunque formati. Deve poter essere **direttamente consultato e alimentato** da tutte le amministrazioni coinvolte e dagli interessati, prevedendo però **aree ad accesso riservato**, e deve garantire in via telematica l'esercizio dei diritti previsti **sia dalla L. 241/1990 sia**

dal **D.Lgs. 33/2013**. Contiene l'indicazione dell'amministrazione titolare, delle altre amministrazioni partecipanti, del responsabile del procedimento, dell'oggetto, dell'elenco dei documenti e dell'identificativo del fascicolo.

Parte VIII — Il diritto di accesso e l'accesso civico

43. L'accesso documentale (artt. 22 e ss. L. 241/1990)

È il diritto **degli interessati** di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi. Sono «interessati» tutti i soggetti privati, **compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi**, che abbiano un **interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento**.

L'esempio del manuale, ancora una volta, è il tuo: **il partecipante a un concorso pubblico che non ha superato la prova scritta ha diritto di accedere agli elaborati degli altri concorrenti**, vantando un interesse diretto, concreto e attuale.

I **controinteressati** sono coloro che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il proprio **diritto alla riservatezza**: la loro esistenza determina la forma dell'accesso.

Il **documento amministrativo** è definito in modo volutamente ampio (art. 22, c. 1, lett. d): «ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, **anche interni o non relativi a uno specifico procedimento**, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, **indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale**».

Le esclusioni (art. 24): documenti coperti da **segreto di Stato** o da segreto e divieto di divulgazione previsto dalla legge; **informazioni a carattere psico-attitudinale relative a terzi** nelle procedure selettive; **procedimenti tributari**; attività diretta all'emanazione di **atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione**.

Tre regole di chiusura, tutte esaminabili:

- **non è ammesso l'accesso preordinato a un controllo generalizzato** dell'operato della P.A.;
- deve **sempre essere garantito** l'accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria **a curare o difendere i propri interessi giuridici**;
- se i documenti contengono **dati sensibili o giudiziari**, l'accesso è concesso **qualora indispensabile** e nei limiti della normativa privacy: occorre **bilanciare gli opposti interessi**, con graduazione del diritto in relazione alla tipologia di dati.

Le modalità (art. 25 e D.P.R. 184/2006): **accesso informale**, quando **non risultano controinteressati** — richiesta anche verbale all'ufficio competente, con indicazione degli estremi del documento, dimostrazione dell'interesse e dell'identità; **accesso formale**, quando l'amministrazione **individua controinteressati**, ai quali dà comunicazione con raccomandata A/R o per via telematica: essi possono presentare **motivata opposizione entro dieci giorni**. La richiesta formale è necessaria anche quando non sia possibile l'accoglimento immediato, o vi siano dubbi sulla legittimazione, l'identità, i poteri rappresentativi, la sussistenza dell'interesse, l'accessibilità del documento o l'esistenza di controinteressati. **Il procedimento si conclude entro 30 giorni**, decorsi i quali la richiesta **si intende respinta**.

Al termine la P.A. può **respingere** la richiesta, **limitarla** ad alcuni documenti, oppure **differirla**: e l'art. 24, comma 4, stabilisce che **l'accesso non può essere negato ove sia sufficiente il differimento**. Il differimento serve ad assicurare una temporanea tutela degli interessi o a salvaguardare esigenze dell'amministrazione, **soprattutto nella fase preparatoria dei provvedimenti**. Rifiuto, limitazione e differimento **devono essere motivati**.

La tutela è duplice. **Giurisdizionale**: decorsi 30 giorni, ricorso al **TAR** in sede di **giurisdizione esclusiva** (art. 116 c.p.a. e art. 133), con **rito camerale** e sentenza in forma semplificata; in accoglimento il giudice **ordina l'esibizione** dei documenti entro un termine di norma non superiore a 30 giorni. **Amministrativa**, in alternativa e nello stesso termine: ricorso al **difensore civico** competente — per gli atti di amministrazioni **comunali, provinciali e regionali** — oppure alla **Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi**, istituita presso la Presidenza del Consiglio, per le **amministrazioni centrali e periferiche dello Stato**. Se l'organo ritiene illegittimo il diniego, lo comunica all'autorità, che **deve provvedere entro 30 giorni; in mancanza, l'accesso è consentito**.

44. L'accesso civico (D.Lgs. 33/2013)

Nasce come espressione dei principi di **pubblicità e trasparenza**, correlato all'obbligo delle amministrazioni di pubblicare informazioni, documenti e dati sui propri siti. Si distingue in:

- **accesso civico semplice** (art. 5, c. 1): diritto di **chiunque** di richiedere documenti, informazioni o dati **nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione**. È il rimedio all'inadempimento degli obblighi di pubblicazione;
- **accesso civico generalizzato** (art. 5, c. 2), il **FOIA**: diritto di **chiunque** di accedere a dati e documenti **ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria**, «per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e per promuovere la partecipazione al dibattito pubblico», **senza dover dimostrare un interesse**.

Il procedimento si conclude con **provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni**.

Le esclusioni del generalizzato: segreto di Stato e altri divieti di legge; rifiuto per evitare un **pregiudizio concreto** alla tutela di **interessi pubblici** (sicurezza e ordine pubblico, difesa militare, relazioni internazionali) o di **interessi privati** (protezione dei dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza).

La formula che riassume il sistema, ed è la risposta giusta alla domanda secca. *L'accesso documentale è lo strumento della difesa: spetta a chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, e serve a conoscere per tutelarsi. L'accesso civico semplice è il rimedio all'inadempimento degli obblighi di pubblicazione. L'accesso civico generalizzato è lo strumento del controllo diffuso: spetta a chiunque, senza motivazione, e serve a rendere verificabile l'uso delle risorse pubbliche.*

Parte IX — La documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000)

45. Certificati e decertificazione

Il **certificato** è il documento rilasciato da una P.A. con funzione di **ricognizione, riproduzione o comunicazione a terzi** di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici. La sua peculiarità è la **certezza**: ciò che lo distingue da ogni altro documento amministrativo.

La validità (art. 41): **illimitata** per i certificati attestanti stati, qualità personali e fatti **non soggetti a modificazioni**; **sei mesi** dalla data di rilascio per tutti gli altri, salva diversa disposizione.

La decertificazione è il punto da sapere con precisione. L'art. 40 stabilisce che le certificazioni sono **valide e utilizzabili solo nei rapporti fra privati**: nei rapporti con l'amministrazione e con i gestori di pubblici servizi **hanno validità soltanto le dichiarazioni sostitutive**. **Dal 1° gennaio 2012** amministrazioni e gestori **non possono più accettarli né richiederli**, e la richiesta o l'accettazione **costituiscono violazione dei doveri d'ufficio**. Le certificazioni rilasciate ai privati devono recare, **a pena di nullità**, la dicitura: «*Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi*».

46. Copie, autenticazioni, legalizzazioni

L'autentica di copia (art. 18) può essere ottenuta con qualsiasi procedimento che dia garanzia di riproduzione fedele e duratura, e consiste nell'attestazione di conformità all'originale scritta alla fine della copia. **Condizione primaria**: la copia va prodotta **dietro esibizione dell'originale** — non si può estrarre copia autentica da un'altra copia, ancorché autenticata. Sono competenti: il pubblico ufficiale che ha emesso o detiene l'originale, il notaio, il cancelliere, il segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco; con effetti limitati ai procedimenti di competenza, anche il responsabile del procedimento o altro dipendente addetto.

L'**art. 19** consente però di **evitare la copia autentica**: con una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** l'interessato può attestare la conformità all'originale della copia di un atto o documento conservato o rilasciato da una P.A., di una pubblicazione, di titoli di studio o di servizio e di documenti fiscali da conservare obbligatoriamente.

L'autenticazione di sottoscrizione è l'attestazione, da parte di pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta **in sua presenza**, previo accertamento dell'identità.

La legalizzazione di firme (artt. 30-33) attesta ufficialmente **la legale qualità di chi ha apposto la firma** su atti, certificati, copie ed estratti, nonché **l'autenticità della firma stessa**. Vi sono soggette le firme dei capi di scuole parificate su diplomi da produrre fuori provincia e gli **atti da e per l'estero**. **Non** vi sono soggette le firme di pubblici funzionari su atti da loro rilasciati. Il manuale osserva che è «un istituto destinato a scomparire a vantaggio della più ampia diffusione della firma digitale». Da tenere distinta la **legalizzazione di fotografie**, che attesta soltanto la corrispondenza tra l'immagine e la persona dell'interessato.

47. Le dichiarazioni sostitutive e l'accertamento d'ufficio

Sono gli strumenti di semplificazione «di maggiore diffusione, utilizzo ed efficacia»: permettono al cittadino di **sostituire un atto amministrativo di certezza con una propria dichiarazione**. Si differenziano dai certificati perché **non provengono da uffici pubblici, ma dai privati**; hanno la **medesima validità temporale** degli atti che sostituiscono e **lo stesso effetto giuridico**.

	Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46) — l'autocertificazione	Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47)
Che cosa sostituisce	Un certificato	Un atto di notorietà
Oggetto	Stati, qualità e fatti elencati dall'art. 46 : data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, stato di famiglia, titolo di studio ed esami sostenuti, stato di disoccupazione ecc.	Stati, qualità personali e fatti di cui l'interessato abbia diretta conoscenza , anche relativi ad altri, non compresi tra quelli dell'art. 46 (la qualità di erede, la proprietà di un immobile)
Contenuto	Informazioni corrispondenti ad altri atti preesistenti trascritti in registri, albi o elenchi	Informazioni non autocertificabili , che si reputano certe perché a diretta conoscenza del dichiarante

Non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione per l'autocertificazione. Istanze e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre alla P.A. sono **sottoscritte in presenza del dipendente addetto** ovvero **presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità**; per via telematica, l'identificazione avviene tramite **SPID, CIE, CNS o firma digitale**.

L'esibizione documentale (art. 45): i dati anagrafici, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti di identità in corso di validità **possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti stessi**, ed è vietato richiedere certificati attestanti stati o fatti già contenuti nel documento esibito. Se il documento **non è in corso di validità**, gli stati in esso contenuti possono comunque essere comprovati purché l'interessato **dichiari in calce alla fotocopia che i dati non hanno subito variazioni** dalla data del rilascio.

L'accertamento d'ufficio (art. 43) è l'altro grande strumento di semplificazione: le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi **sono tenuti ad acquisire d'ufficio** le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, nonché tutti i dati e documenti in possesso delle P.A., **ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva**. L'interessato deve semplicemente **indicare gli elementi indispensabili per il reperimento**. L'acquisizione d'ufficio è operata **esclusivamente per via telematica**. Si salda con l'**art. 18, comma 2, L. 241/1990**, che trasferisce definitivamente l'onere di acquisizione dal privato all'amministrazione procedente.

I controlli (art. 71): le amministrazioni sono tenute a effettuare **idonei controlli, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio**, e nei casi di ragionevole dubbio, **anche successivamente all'erogazione** dei benefici. Le modalità sono due: **consultazione diretta degli archivi** dell'amministrazione certificante, o **richiesta di conferma scritta**. In caso di **irregolarità od omissioni che non costituiscano falsità**, il principio generale è **sanare la situazione e dare comunque corso al procedimento**, invitando l'interessato a completare la dichiarazione.

Le responsabilità:

- **della P.A.** (art. 73): amministrazioni e dipendenti sono **esenti da responsabilità**, salvi i casi di **dolo o colpa grave**, per gli atti emanati in conseguenza di false dichiarazioni o documenti falsi prodotti dall'interessato o da terzi. L'esenzione **non opera** in caso di dolo, o quando il dipendente non abbia svolto con la dovuta diligenza il controllo: se l'atto è **manifestamente falso**, il funzionario non è esente;
- **violazioni dei doveri d'ufficio** (art. 74): la **mancata accettazione** delle dichiarazioni sostitutive; la **richiesta e l'accettazione di certificati**; il rifiuto di accettare l'attestazione mediante esibizione di documento di riconoscimento; il rilascio di certificati non conformi;
- **dei dichiaranti: sanzioni procedurali** (art. 75) con **decadenza dai benefici** ottenuti sulla base di dichiarazione non veritiera; **sanzioni penali** (art. 76), con la **pena aumentata da un terzo alla metà**. Le fattispecie richiamate: **art. 495 c.p.** (falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali); **art. 496 c.p.** (false dichiarazioni sull'identità); **art. 482 c.p.** (falsità materiale commessa dal privato); **art. 489 c.p.** (uso di atto falso).

Gli archivi (artt. 67-69) rientrano tra i **beni culturali** e sono soggetti al **D.Lgs. 42/2004**. Si distinguono in **corrente** (documenti relativi ad affari ancora in corso), **di deposito** (documenti ancora utili ma non più necessari all'attività corrente) e **storico** (pratiche esaurite **da oltre 40 anni**, selezionate per la conservazione permanente). **Almeno una volta ogni anno** il responsabile trasferisce fascicoli e serie relativi a procedimenti conclusi nell'archivio di deposito, rispettando l'organizzazione che avevano nell'archivio corrente. I documenti selezionati per la **conservazione permanente** sono trasferiti negli **Archivi di Stato** competenti per territorio. L'**unità archivistica** è costituita dal **fascicolo** e dal **registro**.

Parte X — Anticorruzione e trasparenza

48. La L. 190/2012 e il sistema dei piani

Il concetto di **anticorruzione** va inteso **in senso ampio**: non solo contrasto a comportamenti che costituiscono reato, ma «un complesso generale di situazioni che provocano violazione dei doveri legati alle funzioni pubbliche, malfunzionamento dell'apparato pubblico e lesione degli interessi della collettività». **Trasparenza** significa «chiarezza, apertura, accessibilità».

La **L. 6 novembre 2012, n. 190** è la prima normativa organica: ha inciso sul **codice penale** (delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.), sull'**azione e organizzazione del lavoro pubblico** e sulla **contrattualistica**. Ha inoltre elevato la **trasparenza a livello essenziale delle prestazioni** che lo Stato deve garantire in modo uniforme su tutto il territorio. Ne sono derivati: l'istituzione dell'**A.N.AC.**; il **D.Lgs. 235/2012** sull'incandidabilità; il **D.Lgs. 39/2013** su inconfiribilità e incompatibilità di incarichi; il **D.P.R. 62/2013**, nuovo Codice di comportamento; il **D.Lgs. 33/2013** sulla trasparenza. Sono seguite la **L. 69/2015**, che ha inasprito le sanzioni per concussione, corruzione e peculato e modificato il falso in bilancio, e la **L. 3/2019** («spazzacorrotti»).

Gli attori. A livello **nazionale**: l'**A.N.AC.**, cui spetta adottare il **PNA**, prevenire i fenomeni corruttivi anche mediante l'attuazione della trasparenza, vigilare sui contratti pubblici ed emanare **linee guida**, con potere sanzionatorio in caso di inosservanza; e la **Corte dei conti**, con funzioni di controllo e giurisdizionali.

A livello di **singola amministrazione**:

- l'**organo di indirizzo politico**, che individua il RPCT (in genere tra i dirigenti di ruolo in servizio), definisce gli obiettivi strategici e **adotta il Piano triennale entro il 31 gennaio** di ogni anno, curandone la trasmissione all'A.N.AC.;
- il **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)**, che segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le disfunzioni e indica agli uffici competenti i nominativi dei dipendenti inadempienti. **Negli enti locali coincide in genere con il Segretario o il dirigente apicale**;
- l'**OIV**, che verifica la coerenza dei piani con gli obiettivi di programmazione e che nella valutazione della performance si tenga conto degli obiettivi di anticorruzione e trasparenza;
- i **referenti** per l'area di rischio, i **dirigenti**, l'**UPD**, i **dipendenti**, **collaboratori e consulenti esterni** — per i quali la violazione delle misure del Piano **integra illecito disciplinare**.

I due livelli di pianificazione. Il **Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)** è adottato dall'A.N.AC., ha **durata triennale** ed è **aggiornato annualmente**; è un **atto di indirizzo**, che individua i principali rischi con i relativi rimedi «senza imporre soluzioni uniformi, che finirebbero per svilire le diverse realtà organizzative». Il **Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)** è invece un **programma di attività**: è adottato dall'organo di indirizzo politico su proposta del RPCT (negli enti locali **approvato dalla Giunta**), è **obbligatorio** — la mancata approvazione espone a sanzioni A.N.AC. e a responsabilità per colpa in organizzazione — ed è **a contenuto in parte vincolato**. Deve analizzare il **contesto di riferimento** sia **esterno** (il rischio corruzione con riguardo al territorio) sia **interno** (struttura organizzativa, personale).

Le misure si distinguono in **oggettive**, che attraverso soluzioni organizzative riducono lo spazio all'azione di interessi particolari, e **sogettive**, funzionali a garantire l'imparzialità del funzionario.

Le aree di rischio obbligatorie — da elencare, perché è una domanda secca:

1. procedimenti di **autorizzazione o concessione**;
2. **scelta del contraente** per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
3. concessione ed erogazione di **sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari** e attribuzione di vantaggi economici;
4. **concorsi pubblici e prove selettive** per l'assunzione e le progressioni di carriera.

Il processo di valutazione è il **risk management**. Misura organizzativa centrale è la **rotazione del personale**, che si distingue in **ordinaria** (art. 1, comma 5: dirigenti e funzionari nei settori esposti devono ruotare) e **straordinaria** (art. 16 TUP: misura successiva al verificarsi di fenomeni illeciti, ad esempio all'avvio di procedimenti disciplinari o penali per condotte corruttive).

Le sanzioni sul RPCT sono severe e vanno conosciute: in caso di **commissione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato**, il responsabile risponde ai sensi dell'art. 21 TUP (**responsabilità dirigenziale**), sul piano **disciplinare**, oltre che per **danno erariale e danno all'immagine** — **salvo che provi** di avere predisposto il Piano prima della commissione del fatto e di aver vigilato sul suo funzionamento e osservanza. La **sanzione disciplinare non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese a un massimo di sei mesi**.

49. Il PIAO

Introdotta dal **decreto reclutamento, D.L. 80/2021, conv. in L. 113/2021**, il **Piano integrato di attività e organizzazione** accorpa in un unico strumento piani che prima avevano ciascuno tempistiche e normative proprie. È obbligatorio per tutte le P.A. **con più di 50 dipendenti** (escluse scuole e istituzioni educative), ha **durata triennale**, va pubblicato sul sito e inviato al Dipartimento della Funzione pubblica.

I contenuti: obiettivi programmatici e strategici della **performance**; strategia di gestione del **capitale umano** e sviluppo organizzativo, anche mediante **lavoro agile**, con obiettivi formativi; strumenti e obiettivi del **reclutamento** e della valorizzazione delle risorse interne, con la percentuale di posizioni destinate alle **progressioni di carriera**; il **fabbisogno di personale per la transizione digitale e la sicurezza informatica** — previsione **aggiunta dal D.L. 25/2025, decreto P.A. 2025**; strumenti e fasi per la **piena trasparenza** e per gli obiettivi di **anticorruzione**; elenco delle **procedure da semplificare e reingegnerizzare** ogni anno, anche sulla base della consultazione degli utenti; azioni per la **piena accessibilità** fisica e digitale da parte degli ultrasessantacinquenni e delle persone con disabilità; azioni per il **pieno rispetto della parità di genere**, anche nella composizione delle commissioni di concorso.

I documenti assorbiti (D.P.R. 81/2022): Piano dei fabbisogni di personale e Piano delle azioni concrete; Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali; **Piano della performance**; **PTPCT**; Piano organizzativo del lavoro agile (POLA); Piano di azioni positive.

50. Gli obblighi di pubblicazione (D.Lgs. 33/2013)

La trasparenza è assicurata mediante pubblicazione, nei siti istituzionali, delle informazioni relative a organizzazione e procedimenti, «secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione», nell'apposita sezione **«Amministrazione Trasparente»**.

Vi trovano posto, tra l'altro: il **PTPCT**; il **Piano** e la **Relazione sulla performance**; nominativi e curricula dei componenti degli **OIV**; atti di carattere **normativo e amministrativo generale**; dati sull'**organizzazione** (organi di indirizzo, articolazione degli uffici, competenze, nomi dei dirigenti responsabili, organigramma); i **bandi di concorso** per il reclutamento a qualsiasi titolo, **con i criteri di valutazione della commissione e le tracce delle prove scritte**; i dati sulla **valutazione della performance** e sulla distribuzione dei premi; dati su enti vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e partecipazioni societarie; i **provvedimenti** di concessione di sovvenzioni e vantaggi economici, con criteri e modalità della concessione; i **controlli sulle attività economiche**; i **bilanci** preventivi e consuntivi e il Piano degli indicatori; i dati su **beni immobili e gestione del patrimonio**.

Il **RPCT** svolge di norma anche le funzioni di **Responsabile per la trasparenza** (artt. 43 ss.): controlla stabilmente l'adempimento degli obblighi, assicurando completezza, chiarezza e aggiornamento, e segnala all'organo di indirizzo, all'OIV, all'A.N.AC. e — nei casi più gravi — all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento.

Parte XI — La protezione dei dati personali (GDPR)

51. Riservatezza, privacy, principi

Il manuale distingue con cura i due termini: la **riservatezza** è il diritto all'intimità della propria sfera privata, con accezione prevalentemente **negativa** (*ius excludendi alios*); la **privacy** ne è un'estensione, che copre tutti gli elementi che definiscono l'identità dell'individuo. Il diritto alla privacy, legato alla protezione dei dati e al controllo sulla loro circolazione, «estende la tutela dell'individuo **al di là della sfera della vita privata** e la trasferisce nella **dimensione sociale**».

Il **GDPR, Reg. UE 2016/679**, operativo dal **25 maggio 2018**, si basa sul binomio **responsabilizzazione/consapevolezza**. Il nostro **Codice della privacy, D.Lgs. 196/2003**, è stato profondamente novellato dal **D.Lgs. 101/2018**. Due novità sistematiche: il regolamento **non opera più distinzione basata sulla natura pubblica o privata** del titolare, rilevando solo la finalità; e le vecchie nozioni di «dato sensibile» e «dato giudiziario» sono sostituite dalle «**categorie particolari di dati personali**» (art. 9) e dai «**dati relativi a condanne penali e reati**» (art. 10).

I principi dell'art. 5 — da elencare: **liceità, correttezza e trasparenza; limitazione della finalità; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza**.

Le basi giuridiche dell'art. 6: consenso; esecuzione di un **contratto**; adempimento di un **obbligo legale**; salvaguardia di **interessi vitali**; **esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri**; **legittimo interesse** del titolare o di terzi, salvo prevalenza dei diritti dell'interessato.

Il punto che riguarda direttamente il tuo profilo. Per la P.A. la base giuridica rilevante è la **lett. e)**: l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri. Il rinvio al diritto nazionale dell'art. 6, par. 3, è soddisfatto, nel nostro ordinamento, da **una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali** (art. 2-ter del Codice). Se all'orale ti chiedono su quale base giuridica un valutatore di politiche pubbliche tratta microdati amministrativi riferiti a persone, **questa è la risposta**.

Le categorie particolari (art. 9): dati che rivelino origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale; dati **genetici, biometrici** intesi a identificare univocamente una persona, relativi alla **salute**, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale. Vigé il **divieto**, con eccezioni tra cui il **motivo di interesse pubblico rilevante** (lett. g), che nel nostro ordinamento richiede — art. 2-sexies del Codice — disposizioni di legge, regolamento o atti amministrativi generali che specifichino **tipi di dati, operazioni eseguibili, motivo di interesse pubblico rilevante e misure appropriate**. I **dati relativi alla salute** vanno **pseudonimizzati**. L'art. 2-septies prevede **misure di garanzia** del Garante per dati genetici, biometrici e sanitari, che **in ogni caso non possono essere diffusi**. L'art. 2-decies sancisce il **principio di inutilizzabilità**: i dati trattati in violazione della disciplina **non possono essere utilizzati**.

52. Diritti, soggetti, sicurezza

I diritti dell'interessato (artt. 15-22): **accesso; rettifica; cancellazione o oblio; limitazione del trattamento; portabilità; opposizione; diritto a non essere sottoposto a decisioni automatizzate**, compresa la profilazione.

I soggetti: il **titolare** determina finalità e mezzi; il **responsabile** svolge funzione di supporto su specifici compiti di gestione e controllo. Il **DPO (Responsabile della protezione dei dati)**, che il manuale chiama «guardiano del dato», è **obbligatorio** in tre casi: trattamento effettuato da **autorità pubblica o organismo pubblico** (eccettuate le autorità giurisdizionali nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali); attività principali che richiedono **monitoraggio regolare e sistematico su larga scala**; trattamento **su larga scala di categorie particolari** o di dati relativi a condanne penali. Gode di **ampia autonomia**: deve essere tempestivamente coinvolto, dispone di risorse e potere di spesa, **non riceve istruzioni** sull'esecuzione dei compiti, **non può essere rimosso o penalizzato** per l'adempimento dei propri compiti e **riferisce direttamente al vertice gerarchico**.

Accountability (art. 24): il titolare deve mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate **ed essere in grado di dimostrare** che il trattamento è conforme. **Risk based approach**: il rischio è l'impatto negativo che il trattamento potrebbe avere su libertà e diritti; la **valutazione d'impatto (DPIA, art. 35)** è onere del titolare e va effettuata **per ogni singolo trattamento**. **Privacy by design e by default** (art. 25): misure adeguate — quali **pseudonimizzazione e minimizzazione** — sia al momento di determinare i mezzi sia all'atto del trattamento, garantendo che **per impostazione predefinita** siano trattati solo i dati necessari e che non siano resi accessibili a un numero indefinito di persone.

Il data breach: il titolare **notifica la violazione all'autorità di controllo senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore** (art. 33), salvo che sia improbabile un rischio per i diritti e le libertà; deve **documentare** qualsiasi violazione. Se la violazione è suscettibile di presentare un **rischio elevato**, deve **comunicarla all'interessato** (art. 34) — salvo che abbia adottato misure che rendano i dati **incomprensibili** a chi non è autorizzato, o misure successive che scongiurino il rischio elevato, o che la comunicazione richieda **sforzi sproporzionati**, nel qual caso si procede a **comunicazione pubblica**. L'**art. 82** disciplina il risarcimento: il titolare risponde per il danno cagionato dal suo trattamento; il **responsabile** risponde **solo se** non ha adempiuto gli obblighi specificamente diretti ai responsabili o ha agito in modo difforme dalle legittime istruzioni del titolare.

Parte XII — La responsabilità della P.A. e verso la P.A.

53. La responsabilità civile della P.A.

Il fondamento è l'**art. 28 Cost.**: funzionari e dipendenti sono **direttamente responsabili** degli atti compiuti in violazione di diritti, e in tali casi **la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici**. Si configura una **responsabilità solidale**, e il danneggiato può escutere **a sua scelta** l'amministrazione o l'impiegato: la Corte costituzionale parla di **responsabilità concorrente**.

Gli **elementi** della responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.): **condotta** attiva od omissiva riferibile alla P.A., compiuta **nell'esercizio delle funzioni amministrative**; **antigiuridicità**, con lesione della sfera giuridica per **violazione di norme di relazione** — e non quando siano violate norme concernenti **regole di buona amministrazione**; **riferibilità del fatto** all'amministrazione; **elemento psicologico**; **evento dannoso**; **nesso di causalità**.

Viene meno la responsabilità dell'amministrazione quando il danno deriva da comportamenti posti in essere **al di fuori di ogni manifestazione di attività amministrativa**: atti personali degli agenti, atti viziati da **incompetenza assoluta**, comportamenti dolosi in violazione di norme penali. In tali casi risponde **solo il dipendente**.

L'impiegato risponde verso i terzi solo se ha agito con dolo o colpa grave (art. 23 T.U. impiegati civili dello Stato): **in caso di colpa lieve o lievissima risponde solo la P.A.** La responsabilità dell'impiegato è **esclusa** (art. 29 D.P.R. 3/1957) in caso di legittima difesa, violenza fisica sulla persona, o stato di necessità per salvare sé o altri da un pericolo di danno grave alla persona non evitabile.

Vanno distinte la responsabilità **contrattuale** (violazione di un rapporto obbligatorio preesistente, art. 1218 c.c.) e quella **precontrattuale** (artt. 1337-1338 c.c.), che tutela l'interesse a **non essere coinvolti in inutili trattative**, a non stipulare contratti invalidi o inefficaci e a non subire inganni: l'interesse protetto è **la libertà negoziale**.

La «**responsabilità**» da **atto lecito** è una figura da conoscere: quando il soggetto pubblico, svolgendo un'attività **perfettamente lecita**, provochi il sacrificio di un diritto soggettivo privato, l'ordinamento prevede la corresponsione di un **indennizzo**. La differenza con il risarcimento è netta e va detta: *il risarcimento è strumento di reintegrazione completa della sfera giuridica violata; l'indennizzo è mezzo di riequilibrio parziale, anche se non meramente simbolico, del pregiudizio subito*.

54. La responsabilità amministrativo-contabile e la riforma del 2026

Sorge a causa dei danni cagionati all'ente **nell'ambito o in occasione del rapporto d'ufficio**. **I presupposti**: l'ente danneggiato deve essere una **P.A.**; tra ente e danneggiante deve sussistere un **rapporto di servizio**, che ricorre non solo nel lavoro subordinato ma «in qualunque caso un soggetto venga investito di una determinata attività funzionale agli scopi della P.A. attraverso l'inserimento nella sua organizzazione»; il danno deve essere **conseguenza diretta e immediata** di una condotta **dolosa o gravemente colposa**; il danno deve essere **ingiusto** — e «non è sufficiente la mera violazione del dovere d'ufficio o l'adozione di un atto illegittimo».

La responsabilità contabile è forma particolare che riguarda gli **agenti contabili**: gli incaricati, anche senza legale autorizzazione, del versamento o riscossione delle entrate, coloro che maneggiano pubblico denaro, gli agenti che hanno in consegna oggetti e beni dello Stato. Hanno uno specifico **obbligo di rendiconto**: devono presentare alla Corte dei conti un documento in cui «rendere conto» del proprio operato. **La differenza è nel soggetto**: la responsabilità contabile riguarda esclusivamente il pubblico dipendente titolare di specifiche funzioni in ordine al maneggio di denaro pubblico o all'utilizzo di beni pubblici.

La L. 7 gennaio 2026, n. 1 — la riforma da conoscere

Il manuale riporta l'**art. 1 della L. 20/1994 come modificato dalla L. 1/2026**. La responsabilità è **personale** e limitata ai fatti e alle omissioni commessi **con dolo o colpa grave**, fermo il limite dell'**insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali**. Le definizioni:

- **dolo**: volontà cosciente di provocare con la propria condotta un determinato evento; è necessaria la **dimostrazione della volontà dell'evento dannoso**;
- **colpa grave**: la **violazione manifesta delle norme di diritto applicabili** — tenuto conto del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza —, il **travisamento del fatto**, l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti, o la negazione di un fatto che dagli atti risulta incontrastabilmente.

Non costituisce colpa grave la violazione o omissione determinata dal riferimento a **indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti**. Ed è **in ogni caso esclusa** la gravità della colpa quando il fatto

dannoso tragga origine dall'emanazione di un **atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità**, ovvero dagli atti richiamati e allegati che ne costituiscono il presupposto logico e giuridico.

La novità più rilevante è il nuovo **comma 1.1**: la responsabilità è limitata ai **solì fatti e omissioni commessi con dolo — e non anche con colpa grave — nei seguenti casi**: conclusione di **accordi di conciliazione** nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle P.A.; conclusione di procedimenti di **accertamento con adesione**, accordi di mediazione, conciliazioni giudiziali e **transazioni fiscali** in materia tributaria.

Le altre regole del giudizio di responsabilità:

- **prescrizione in cinque anni**, decorrenti dalla **verificazione del fatto dannoso**, indipendentemente dal momento in cui P.A. o Corte ne siano venute a conoscenza; in caso di **occultamento doloso**, dalla **scoperta**;
- nella quantificazione si tiene conto dell'eventuale **concorso dell'amministrazione danneggiata** e dei **vantaggi comunque conseguiti** dall'amministrazione o dalla comunità amministrata;
- nelle **deliberazioni di organi collegiali** la responsabilità è imputabile **esclusivamente a chi ha espresso voto favorevole**;
- se il fatto è causato da più persone, **ciascuno è condannato per la parte che vi ha presa**;
- l'entità del **danno all'immagine** derivante da reato **si presume**, salvo prova contraria, **pari al doppio** della somma o del valore patrimoniale percepito dal dipendente;
- il **potere di riduzione**: la Corte può porre a carico del responsabile un importo **non superiore al 30% del pregiudizio accertato** e comunque **non superiore al doppio della retribuzione lorda** — **salvi i casi di dolo o di illecito arricchimento**;
- la responsabilità sussiste **anche quando il danno sia cagionato ad amministrazioni o enti diversi da quelli di appartenenza**.

Il danno erariale è il depauperamento del patrimonio dell'Erario, e comprende sia il **danneggiamento o la perdita** di beni o denaro (**danno emergente**) sia il **mancato guadagno (lucro cessante)**. Si distingue in **diretto** (cagionato direttamente all'amministrazione di appartenenza) e **indiretto** (le somme che l'amministrazione ha corrisposto a terzi a titolo di risarcimento). Deve essere **certo e attuale** ed **economicamente valutabile**.

Due ipotesi specifiche: il **danno all'immagine**, che «incrina il rapporto di fiducia e di affidamento che lega amministrazione e amministrati», il cui risarcimento può essere chiesto in presenza di **delitti commessi a danno delle P.A. da dipendenti pubblici, accertati con sentenza penale definitiva** (art. 17, comma 3-ter, L. 102/2009); e il **danno da disservizio**, pregiudizio ulteriore rispetto al danno patrimoniale diretto, recato al **corretto funzionamento dell'apparato** — gli esempi: dispendio di energie per ricostruire contabilità mancanti o contraffatte, costi per accertare e contrastare gli effetti negativi di comportamenti dolosi, costi per il ripristino della funzionalità dell'ufficio.

55. La giurisdizione contabile

La Corte dei conti esercita la **giurisdizione contabile** nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge (**art. 103 Cost.**); il processo è disciplinato dal **D.Lgs. 174/2016, Codice di giustizia contabile**. Vi rientrano i **giudizi di conto**, i giudizi di **responsabilità amministrativa o erariale**, gli altri giudizi di contabilità pubblica, i giudizi in materia **pensionistica**, quelli sull'irrogazione di **sanzioni pecuniarie**.

I **giudizi di conto** sono collegati all'obbligo degli agenti contabili di rendere il conto. Il Codice distingue il **giudizio per la resa del conto** — promosso dal P.M. contabile quando sia rilevata una mancanza (mancata presentazione prima della cessazione dall'incarico, omesso deposito o ritardo, deficienza accertata dall'amministrazione) e finalizzato all'acquisizione del conto — dal **giudizio sul conto**, successivo al deposito, che si instaura se il conto **non è in pareggio o non risulta regolare**.

Il **giudizio di responsabilità** è iniziato dal P.M. contabile quando viene a conoscenza di una **specificata e concreta notizia di danno erariale ritenuta fondata**, e si articola in due fasi: una **preprocessuale**, che prende avvio con la notifica dell'**invito a dedurre**, con cui il presunto responsabile conosce la condotta contestata e può far emergere circostanze a propria discolta; e la **fase processuale**, introdotta con l'**atto di citazione**, con cui il P.M. prova e quantifica il danno. Il processo termina con sentenza di **assoluzione o di condanna**.

56. L'illecito amministrativo (L. 689/1981)

È la violazione di un dovere generale cui l'ordinamento ricollega il **pagamento di una somma di denaro** a titolo di sanzione amministrativa. La disciplina generale è nella **L. 689/1981**, legge di **depenalizzazione**, il cui capo primo contiene i principi (legalità, responsabilità per dolo o colpa, concorso di persone, reiterazione, personalità) che **ricalcano quelli del codice penale e costituiscono limiti per il legislatore regionale**.

La **sanzione amministrativa pecuniaria** consiste nel pagamento di una somma **non inferiore a 10 euro e non superiore a 15.000 euro** (art. 10). Nel determinare il *quantum* l'autorità tiene conto della **gravità della violazione**, dell'**opera svolta dall'agente** per eliminarne o attenuarne le conseguenze, della **personalità del trasgressore** e delle sue **condizioni economiche**.

Parte XIII — I contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023)

Segue la scheda **349/3 – Il Codice dei contratti pubblici**. Il manuale rinvia a questa espansione.

57. La struttura a doppio binario

Quando l'amministrazione acquista lavori, beni o servizi spende denaro pubblico: la scelta del contraente deve rispettare concorrenza e parità di trattamento. Da qui il **doppio binario**: una fase **pubblicistica** di evidenza pubblica, retta dal diritto amministrativo, e una fase **privatistica** di esecuzione, retta in larga parte dal codice civile. È anche la ragione per cui il contenzioso sulla gara appartiene alla **giurisdizione esclusiva** del G.A.

58. I principi guida del Codice 2023

La scheda è netta: «una novità assoluta del Codice 2023, che lo contraddistingue e differenzia rispetto al precedente D.Lgs. 50/2016, è rappresentata dall'individuazione dei **principi guida**». Sono negli **artt. 1-11**, cui si aggiunge l'**art. 12** che rinvia alla **L. 241/1990** e al **codice civile** per quanto non previsto. Tre di essi sono elevati dall'**art. 4** a **criterio di interpretazione e applicazione di tutte le altre disposizioni**.

Il principio del risultato (art. 1): stazioni appaltanti ed enti concedenti devono perseguire il risultato dell'affidamento e della sua esecuzione **con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo**, nel rispetto di legalità, trasparenza e concorrenza. Il comma 4 lo definisce **criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale** e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché criterio per valutare la **responsabilità del personale** e per **attribuire gli incentivi**.

Il principio della fiducia (art. 2): reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta di amministrazioni, funzionari e operatori economici. Il suo scopo è **favorire e valorizzare l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici**.

Perché vanno letti insieme — la risposta che fa la differenza. Servono ad arginare la cosiddetta «fuga dalla firma»: la tendenza del dipendente a *non provvedere* per non incorrere in responsabilità. La tendenza ad associare quasi automaticamente l'azione dei pubblici dipendenti alla corruzione ha generato un **timore preventivo** a svolgere i propri compiti, per evitare contenziosi davanti alla Corte dei conti. Il comma 3 dell'art. 2 interviene proprio qui, **circoscrivendo la colpa grave**: costituisce colpa grave la **violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli**, la **palese** violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza, l'**omissione delle cautele, verifiche e informazioni preventive** normalmente richieste in quanto esigibili in base alle specifiche competenze. **Non** costituisce colpa grave la violazione o omissione determinata dal riferimento a **indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti**.

Il collegamento forte. La stessa formula — «indirizzi giurisprudenziali prevalenti o pareri delle autorità competenti» — compare nella **L. 1/2026** sulla responsabilità amministrativa (§ 54). Non è un caso: è la stessa politica legislativa, applicata prima ai contratti e poi alla responsabilità erariale in generale. Saperlo collegare mostra visione d'insieme.

Il principio dell'accesso al mercato (art. 3) obbliga a favorire l'accesso degli operatori economici nel rispetto di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza, proporzionalità.

Gli altri principi: **buona fede e tutela dell'affidamento** (art. 5), con affidamento dell'operatore **anche prima dell'aggiudicazione**; **solidarietà sociale e sussidiarietà orizzontale** (art. 6), con coinvolgimento degli **enti del Terzo settore**; **auto-organizzazione amministrativa** (art. 7), con tre modelli alternativi — **auto-produzione, esternalizzazione, cooperazione** — e disciplina dell'**in house**; **autonomia contrattuale** e **divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito** (art. 8), con garanzia dell'**equo compenso**; **conservazione dell'equilibrio contrattuale** (art. 9), con **diritto alla rinegoziazione** quando in fase esecutiva sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili estranee alla normale alea; **tassatività delle cause di esclusione** (art. 10), definite dagli **artt. 94 e 95**, che integrano di diritto bandi e lettere di invito, sicché le clausole che ne prevedano di ulteriori sono **nulle e si considerano non apposte**, e **massima partecipazione**, con favore per le **micro, piccole e medie imprese**; **applicazione dei CCNL di settore** (art. 11).

Gli altri nuclei del Codice: **digitalizzazione** dell'intero **ciclo di vita del contratto**; **tracciabilità dei flussi finanziari**; **programmazione**; **qualificazione e aggregazione delle stazioni appaltanti**; determinazione a contrarre; requisiti di partecipazione e **avvalimento**; **aggiudicazione**; **esecuzione**; **acquisti centralizzati**.

Parte XIV — I beni della pubblica amministrazione

Segue la scheda 349/3 — I beni della P.A.

59. Demanio e patrimonio

Sono **beni pubblici** quelli che **appartengono** allo Stato o ad altro ente pubblico (criterio soggettivo) e sono **destinati a soddisfare in modo diretto un pubblico interesse** (criterio oggettivo). Si distinguono in **demaniali** e **patrimoniali indisponibili**, e la distinzione si basa su un **criterio puramente formale**: conta che la legge definisca il bene come demaniale (**art. 822 c.c.** per il demanio, **art. 826 c.c.** per i patrimoniali indisponibili).

I beni demaniali sono sempre **immobili** o **universalità di beni mobili** e appartengono a **enti pubblici territoriali**. Si distinguono in:

- **demanio necessario**, di esclusiva proprietà dello Stato: **marittimo** (lido, spiaggia, porti, rade, lagune, foci dei fiumi che sboccano in mare, bacini di acqua salmastra o salmastra, canali di uso pubblico marittimo e pertinenze — **non il mare territoriale**, che si estende per dodici miglia); **idrico** (fiumi, laghi, torrenti, acque pubbliche, ghiacciai, porti e approdi per la navigazione interna); **militare**;
- **demanio accidentale o eventuale**: **stradale**, **ferroviario**, **aeronautico**, **acquedotti** degli enti territoriali, beni di interesse storico, artistico e archeologico (**demanio culturale**).

Seconda classificazione: **demanio naturale** (demaniale per natura: il necessario, tranne il militare) e **demanio artificiale** (demaniale per destinazione: il militare e l'accidentale).

Il regime giuridico — da elencare con sicurezza. I beni demaniali sono: **inalienabili** (ogni atto di trasferimento è **nullo**, art. 823 c.c.); **non usucapibili**; oggetto di un diritto di proprietà **imprescrittibile**; **inespropriabili**, sia in *executivis* sia per pubblica utilità — l'art. 4 del T.U. espropri dispone che non possano essere espropriati **finché non ne sia pronunciata la sdemanializzazione**. La demanialità si estende a **pertinenze** e **servitù** costituite a favore del bene.

I quattro tipi di uso: **diretto o esclusivo** (la P.A. usa il bene per i propri compiti istituzionali); **generale** (godimento della collettività: demanio marittimo, idrico, stradale); **particolare** (uso riservato a soggetti determinati destinatari di un provvedimento ampliativo); **eccezionale** (la **concessione**, che attribuisce *ex novo* diritti sul bene demaniale, tutelabili verso i terzi con le azioni privatistiche).

La tutela spetta all'autorità amministrativa (art. 823 c.c.), che può procedere in via amministrativa o con i mezzi ordinari (azioni petitorie e possessorie). L'**autotutela** in materia si esercita con i poteri di **polizia demaniale**: irrogare sanzioni, ordinare il **ripristino dello status quo ante**, utilizzare personale di vigilanza, emanare provvedimenti che revocano o modificano atti incompatibili con la destinazione.

Il federalismo demaniale (D.Lgs. 85/2010) individua i beni statali attribuibili a titolo non oneroso agli enti territoriali: demanio marittimo e idrico con pertinenze, aeroporti di interesse regionale o locale, miniere su terraferma, altri immobili. Sono **categoricamente esclusi**: immobili in uso per finalità istituzionali, porti e aeroporti di rilevanza nazionale e internazionale, beni del **patrimonio culturale**, reti di interesse statale, strade ferrate, parchi nazionali e

riserve naturali statali. L'ente è tenuto alla **massima valorizzazione funzionale**; se non lo utilizza come dovuto, il Governo esercita il **potere sostitutivo** dell'art. 8 L. 131/2003.

I beni patrimoniali indisponibili sono **beni pubblici** al pari dei demaniali, ma possono essere **mobili o immobili** e appartenere a **qualsiasi ente pubblico**: foreste, miniere, acque minerali e termali, cave e torbiere, fauna selvatica, beni di interesse storico e artistico, beni militari non demaniali, **edifici sede di uffici pubblici**, dotazione del Presidente della Repubblica. L'**art. 828 c.c.** stabilisce che non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi: da qui la dottrina ricava che **sono alienabili**, purché l'alienazione non li sottragga alla destinazione pubblica. **Restano inalienabili** miniere, foreste, atti e documenti di enti pubblici, beni di interesse storico e artistico. Sono **usucapibili solo** se sottratti alla destinazione *a non domino* e trasferiti a terzo in buona fede, e **insuscettibili di espropriazione forzata**.

I beni patrimoniali disponibili non sono beni pubblici: sono beni privati a tutti gli effetti, soggetti al codice civile, **alienabili, usucapibili e assoggettabili a diritti reali**.

La differenza di fondo: gli **indisponibili** sono **beni d'uso**, impiegati per l'esercizio di pubblici servizi; i **disponibili** sono **beni economici**, usati perché producano un reddito.

Parte XV — La giustizia amministrativa

Segue la scheda 349/3 – La giustizia amministrativa, con l'aggiornamento decisivo del § 60.4.

60. Il sistema

Il sistema realizza **tre principi**: l'**azionabilità in giudizio** di tutte le lesioni di diritti soggettivi e interessi legittimi (**artt. 24 e 113 Cost.**); l'**autonomia del potere giudiziario** (art. 101); il **principio di legalità** dell'azione amministrativa.

È un sistema a **doppia giurisdizione**: il **G.O.** decide delle violazioni di **diritti soggettivi**, con potere di **disapplicare** l'atto illegittimo; il **G.A.** giudica delle violazioni di **interessi legittimi** — salvo la **giurisdizione esclusiva** — e **annulla** gli atti illegittimi; i **conflitti di giurisdizione** spettano alle **Sezioni Unite della Cassazione**.

Le fonti: **D.P.R. 1199/1971** per i ricorsi amministrativi; **D.Lgs. 104/2010, Codice del processo amministrativo**. Dal **1° gennaio 2018** il processo è **telematico (PAT)**; le regole operative sono nel decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021.

60.1 I ricorsi amministrativi

Si svolgono **davanti alla stessa amministrazione**, senza intervento giurisdizionale. **Elementi essenziali comuni**: soggetti; **interesse diretto, personale e attuale**; oggetto; termini perentori; forma scritta; elementi del ricorso.

Il ricorso gerarchico è il rimedio **generale**: impugnativa di un atto **non definitivo** davanti all'organo gerarchicamente sovraordinato; si distingue in **proprio** e **improprio** (rimedio eccezionale dove la gerarchia non esiste). Termine: **30**

giorni. Decorsi **90 giorni** senza decisione opera il **silenzio-rigetto**, e l'interessato può adire il G.A. o proporre ricorso straordinario **direttamente contro l'atto impugnato in sede gerarchica**.

Il ricorso in opposizione è atipico ed eccezionale, ammesso solo nei casi tassativi, rivolto **alla stessa autorità** che ha emanato l'atto; proponibile sia per legittimità sia per merito, a tutela sia di interessi legittimi sia di diritti soggettivi. Termine generale: **30 giorni**.

60.2 Il ricorso straordinario

Rimedio **generale** contro i **provvedimenti definitivi**, detto «straordinario» non perché eccezionale ma perché **proponibile solo quando non è esperibile il ricorso gerarchico**. I caratteri: ha per oggetto **solo atti definitivi**; va proposto entro **120 giorni**; è proponibile **solo per motivi di legittimità**; è ammesso solo per controversie devolute alla **giurisdizione amministrativa** (art. 7, c. 8, c.p.a.; C.d.S., Ad. Plen., n. 9/2013); è **alternativo** al ricorso giurisdizionale.

La regola dell'alternatività serve a evitare due pronunce sullo stesso atto e che il Consiglio di Stato si pronunci due volte, come organo consultivo e come giudice d'appello. A tutela dei **controinteressati** opera la **trasposizione in sede giurisdizionale**: il controinteressato cui sia stato notificato il ricorso può, con **opposizione entro 60 giorni**, chiedere che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale. Il ricorso va **notificato ai controinteressati a pena di inammissibilità**. L'**art. 3 L. 205/2000** ha esteso il rimedio cautelare della **sospensione**.

Quanto alla **natura**, la giurisprudenza prevalente riconosce al decreto decisorio natura **sostanzialmente giurisdizionale**, sicché il giudicato è **suscettibile di ottemperanza** ex artt. 112 ss. c.p.a. (C.d.S., Ad. plen., 6 maggio 2013, n. 9; Cass. SS.UU., 14 maggio 2014, n. 10414). Le impugnazioni: **revocazione** nei casi dell'art. 395 c.p.c. e impugnazione davanti al G.A., **cirscritta ai soli vizi di forma e del procedimento**.

60.3 La giurisdizione ordinaria e i suoi limiti

La disciplina è nell'**art. 2 della L. 2248/1865, allegato E (L.A.C.)**. I **limiti** ai poteri del G.O. (artt. 4 e 5 L.A.C.): deve limitarsi a conoscere gli **effetti** dell'atto in relazione all'oggetto dedotto, non dell'atto in sé con effetti *erga omnes*; può sindacare **solo la legittimità**; **non può incidere sull'atto** né annullandolo né revocandolo né modificandolo; accertata la lesione, ne dichiara l'illegittimità **senza che si formi il giudicato** (accertamento incidentale) e **disapplica** l'atto; **non può imporre comportamenti positivi**, ma solo condannare al risarcimento — restando l'obbligo della P.A. di conformarsi al giudicato, tutelabile però solo davanti al **G.A.** con il **giudizio di ottemperanza**.

Le **azioni**: **dichiarative** sempre ammesse; **costitutive** ammissibili quando non incidono sui poteri pubblici; **di condanna** ammesse; **possessorie** inammissibili quando la P.A. sia entrata in possesso in base a provvedimento imperativo, ma ammesse quando, pur sussistendo il potere, ne siano travalicati in concreto i limiti — la figura della **carenza di potere in concreto**.

60.4 ⚠ L'aggiornamento 2026: il ricorso straordinario cambia natura

Attenzione: su questo punto la scheda sulla giustizia amministrativa è superata. La scheda Aggiornamenti normativi segnala che il **D.L. 19/2026, conv. L. 50/2026** ha riformato l'istituto.

I punti qualificanti:

- si passa dal «**Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica**» al «**Ricorso straordinario**» *tout court*;
- il Presidente della Repubblica è **sostituito dal Presidente del Consiglio di Stato**;
- il ricorso è deciso con **decreto del Presidente del Consiglio di Stato**, conforme al parere del Consiglio di Stato.

Oltre a ciò la disciplina resta la precedente. Ma i cambiamenti **non sono solo formali**: compiono un ulteriore passo verso la **giurisdizionalizzazione**. Può dirsi «definitivamente superata la dimensione amministrativa», anche se non è ancora formalmente sancita la natura giurisdizionale: il trasferimento della competenza al Presidente del massimo organo di giustizia amministrativa «potrebbe aver portato definitivamente a termine questo percorso evolutivo, determinando una riconduzione dell'istituto all'interno del circuito della giurisdizione amministrativa, sia pure in una forma atipica e in unico grado».

60.5 Il giudice amministrativo: organi, giurisdizioni, azioni

Gli organi: TAR (venti, uno per Regione, istituiti dalla L. 1034/1971 in attuazione dell'art. 125 Cost.) e **Consiglio di Stato** (ultimo grado, **sette sezioni** più una **sezione normativa**), oltre al **TRGA per il Trentino-Alto Adige** con sezione autonoma per Bolzano e al **CGA per la Regione siciliana**.

Due caratteri differenziali: la **P.A. è parte necessaria**; la **causa petendi** è di regola la lesione di un **interesse legittimo**.

I tre tipi di giurisdizione:

- **generale di legittimità** (art. 7, c. 4): controversie su atti, provvedimenti od omissioni, compreso il risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi. Il G.A. può conoscere **incidentalmente e senza efficacia di giudicato** di questioni pregiudiziali su diritti soggettivi (art. 8), restando al G.O. le questioni su stato e capacità delle persone fisiche e l'**incidente di falso**;
- **di merito**, nelle materie **tassative** dell'art. 134: il giudice **può sostituirsi all'amministrazione** e «adotta un nuovo atto, ovvero modifica o riforma quello impugnato» (art. 34). Vi rientrano il **giudizio di ottemperanza**, gli atti in materia **elettorale**, le **sanzioni pecuniarie** — comprese quelle delle autorità indipendenti —, le contestazioni sui **confini** degli enti territoriali, la classificazione delle opere cinematografiche per la visione dei minori;
- **esclusiva**, nelle materie tassative dell'art. 133: cognizione **in via principale sia dei diritti soggettivi sia degli interessi legittimi** — non solo giurisdizione **su atti**, ma **su rapporti**. Esempi: danno da inosservanza del termine di conclusione del procedimento; **accesso**; urbanistica ed edilizia; espropriazione; servizi pubblici.

Le azioni di cognizione: **annullamento** (art. 29) per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere, nel termine di decadenza di **60 giorni**; **condanna** (art. 30), che comprende l'ordine di provvedere, la condanna al pagamento e la **condanna atipica**, e in cui rientra l'azione **risarcitoria** nel termine di decadenza di **120 giorni** — con la regola speciale per il **danno da ritardo**, per cui il termine **non decorre finché perdura l'inadempimento** e comunque decorre dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere; **avverso il silenzio** (art. 31), proponibile finché dura l'inadempimento e comunque **non oltre un anno**, con pronuncia sulla **fondatezza della pretesa** solo se non è necessario l'esercizio di attività discrezionale; **di nullità**, nel termine di **180 giorni**, con nullità **rilevabile d'ufficio**; **di esatto adempimento** (art. 34, c. 1, lett. c), non proponibile in via autonoma e ammissibile solo per **attività vincolata** o quando non residuino margini di discrezionalità.

Le giurisdizioni amministrative speciali: oltre alla **Corte dei conti**, i **Tribunali delle acque pubbliche**; i giudici tributari, oggi **Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado** (D.Lgs. 545 e 546 del 1992, riformati dal **D.Lgs. 220/2023**); i **Commissari per gli usi civici**.

Domande d'orale

Fonti e principi

1. Perché si dice che il diritto amministrativo non ha una disciplina organica, e quale conseguenza ne deriva sul ruolo della giurisprudenza?
2. **Distingua atti politici, atti di alta amministrazione e atti amministrativi.**
3. Che cosa sono le fonti secondarie e perché si dice che sono formalmente amministrative e sostanzialmente normative?
4. Illustri le tipologie di regolamento dell'art. 17 L. 400/1988. Quali sono ammessi in materia coperta da riserva assoluta di legge? Che cos'è la delegificazione?
5. **Quali sono i caratteri delle ordinanze di necessità e urgenza?**
6. Che valore hanno le circolari? E la prassi amministrativa? Quale vizio configura la loro inosservanza?

Situazioni giuridiche

7. **Differenza tra diritto soggettivo e interesse legittimo.** Su quale criterio si fonda e quale conseguenza ha sul riparto di giurisdizione?
8. Distingua interesse legittimo, interesse semplice e interesse di fatto.
9. Interessi diffusi e collettivi: differenza e rilievo sulla legittimazione a ricorrere.
10. Differenza tra obbligo e onere; tra dovere e soggezione.

Organizzazione

11. **Illustri le tre forme di decentramento.** Che cos'è l'autarchia?
12. Distingua sussidiarietà verticale e orizzontale.
13. Che cosa sono le autorità amministrative indipendenti e quali poteri hanno?
14. **Che cos'è il regionalismo differenziato? Che cosa ha stabilito la Corte costituzionale sulla L. 86/2024?**
15. Che cosa ha introdotto nell'art. 119 la L. cost. 2/2022?
16. **Fabbisogni standard e spesa storica: perché si è passati dall'uno all'altro?**
17. Come si struttura la Corte dei conti? Che cosa ha previsto la L. 1/2026 sulla sua attività consultiva?
18. Che cos'è il criterio nominalistico in materia di enti pubblici?

Pubblico impiego

19. Che cosa si intende per privatizzazione del pubblico impiego? Quali ambiti restano pubblicistici?
20. Come avvengono oggi le progressioni tra le aree?
21. **Quali sono le modalità di accesso alla dirigenza di seconda fascia e con quali quote?** Che cos'è lo sviluppo di carriera?

22. **Che cos'è lo spoil system e in che cosa quello italiano differisce da quello statunitense?** Qual è stato l'orientamento della Corte costituzionale?
23. Che cosa prevede il Codice di comportamento in materia di regali e di social network?
24. Che cos'è il whistleblowing? Chi è tutelato e quali canali di segnalazione esistono?
25. Illustri il procedimento disciplinare e i termini. Quali illeciti comportano il licenziamento?
26. **Che cosa ha introdotto la L. 119/2026 in materia di valutazione della performance?**

Atti e provvedimenti

27. **Quali sono i caratteri del provvedimento amministrativo?** Differenza tra esecutorietà ed esecutività.
28. Che cosa sono gli elementi accidentali? Che cos'è la riserva?
29. A che cosa serve la motivazione? Che cos'è la motivazione *per relationem* e a quale condizione è ammessa?
30. **Distingua discrezionalità amministrativa, discrezionalità tecnica e merito.** Quale conseguenza processuale ne deriva?
31. Illustri le quattro figure di silenzio amministrativo.
32. Differenza tra autorizzazione e concessione. Che cos'è il nulla osta?
33. Quali beni non sono espropriabili? Come si determina l'indennizzo?
34. **Quando il provvedimento è nullo e quando annullabile?** Che cosa prevede l'art. 21-*octies*, comma 2?
35. **Che cos'è l'eccesso di potere? Indichi alcune figure sintomatiche.**
36. **Annullamento d'ufficio e revoca: presupposti, effetti nel tempo, indennizzo. Quale termine vale oggi per l'annullamento d'ufficio?**
37. Distingua convalida, ratifica, sanatoria, consolidazione, acquiescenza, conversione, conferma e rettifica.
38. Che differenza c'è tra conferma propria e atto meramente confermativo, e perché rileva?
39. Quali sono i quattro controlli interni del D.Lgs. 286/1999? Che cosa significa il passaggio da un'amministrazione per atti a un'amministrazione per risultati?

Procedimento

40. **Illustri le fasi del procedimento e i compiti del responsabile.**
41. Quali sono i termini di conclusione? Che cosa accade in caso di inerzia?
42. **Che cos'è il potere sostitutivo e a chi spetta se non è stato individuato un titolare?**
43. Che cos'è il preavviso di rigetto e a quali procedimenti non si applica?
44. Distingua accesso endoprocedimentale e diritto di accesso.
45. **Illustri le tipologie e le modalità della conferenza di servizi.** Che cosa sostituisce la determinazione conclusiva?
46. Che cos'è la SCIA? Entro quale termine la P.A. può intervenire?
47. **Che cosa è cambiato nel 2026 per la conferenza di servizi e per il silenzio assenso?**

Digitale, accesso, documentazione

48. Che cos'è il domicilio digitale e chi ha l'obbligo di dotarsene? Che cos'è il passaggio da PEC a REM?

49. Distingua firma elettronica, avanzata, qualificata e digitale. Quando il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta?
50. Che cos'è il fascicolo informatico?
51. **Distingua accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato.**
52. Quando l'accesso è informale e quando formale? Che cos'è il differimento?
53. Quali sono i rimedi contro il diniego di accesso?
54. Che cos'è la decertificazione? Che validità hanno i certificati?
55. **Differenza tra dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.**
56. Che cos'è l'accertamento d'ufficio? Quali responsabilità gravano sul dichiarante mendace?

Anticorruzione, privacy, responsabilità

57. Quali sono gli attori dell'anticorruzione a livello nazionale e di singola amministrazione?
58. **Differenza tra PNA e PTPCT.** Quali sono le aree di rischio obbligatorie?
59. Che cos'è la rotazione ordinaria e quella straordinaria?
60. **Che cos'è il PIAO e quali piani assorbe?**
61. Su quale base giuridica la P.A. tratta dati personali? Che cosa prevede l'art. 2-ter del Codice privacy?
62. Quando è obbligatorio il DPO? Quali garanzie di autonomia ha?
63. Che cos'è il data breach e quali obblighi comporta?
64. **Come si concilia la trasparenza amministrativa con la tutela dei dati personali?**
65. **Quali sono i presupposti della responsabilità amministrativo-contabile?** Che differenza c'è con la responsabilità contabile in senso stretto?
66. **Che cosa ha cambiato la L. 1/2026 in materia di colpa grave?** In quali casi oggi si risponde solo per dolo?
67. Che cos'è il danno all'immagine e come se ne presume l'entità? Che cos'è il danno da disservizio?
68. Che cos'è il potere di riduzione e quali limiti incontra?
69. Distingua risarcimento e indennizzo. Che cos'è la responsabilità da atto lecito?

Contratti, beni, giustizia amministrativa

70. **Quali principi introduce il D.Lgs. 36/2023 e che cosa significa principio del risultato?**
71. Che cos'è il principio della fiducia e in che modo incide sulla colpa grave? Che cos'è la «fuga dalla firma»?
72. **Illustri il regime giuridico dei beni demaniali.** Perché sono inespropriabili?
73. Differenza tra beni patrimoniali indisponibili e disponibili.
74. Quali sono i ricorsi amministrativi? Termini e caratteri.
75. **Che cos'è il ricorso straordinario e che cosa è cambiato con la riforma del 2026?** Che cos'è la trasposizione?
76. Quali limiti incontra il giudice ordinario nei confronti della P.A.? Che cos'è la disapplicazione?
77. **Distingua giurisdizione generale di legittimità, di merito ed esclusiva.**
78. Quali azioni sono esperibili davanti al G.A. e con quali termini?
-

Gli aggiornamenti che fanno la differenza

Il manuale è in larga parte aggiornato, ma alcune delle novità qui sotto vengono dalle **schede di aggiornamento** e riguardano istituti classici. Sono i punti su cui puoi distinguerti — e quelli su cui, se li ignori, daresti una risposta datata.

1. Il ricorso straordinario non è più «al Presidente della Repubblica». D.L. 19/2026, conv. L. 50/2026: è deciso con decreto del **Presidente del Consiglio di Stato**, conforme al parere del Consiglio di Stato. È un passo verso la giurisdizionalizzazione dell'istituto.

2. La conferenza di servizi ha termini dimezzati e una nuova regola sull'assenso. 30 giorni al posto di 45, 60 al posto di 90 per le amministrazioni a tutela di interessi sensibili; **riunione telematica** con rappresentante unico; **assenso senza condizioni** per chi non partecipa, non si esprime, o dissente senza motivazione o su questioni estranee. Tutte le amministrazioni devono formulare determinazioni **congruamente motivate**, indicando **prescrizioni e misure mitigatrici** e quantificandone i costi, secondo **proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria**.

3. Il silenzio assenso ha nuova disciplina di termini e attestazione. Decorrenza **dal ricevimento della domanda**; attestazione **automatica e telematica** senza istanza del privato; **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** in caso di inerzia. Il silenzio non si forma **solo** se la domanda non è stata ricevuta dall'amministrazione competente o è priva degli elementi indispensabili.

4. L'annullamento d'ufficio ha un termine di sei mesi. Art. 21-*nonies* come modificato dalla **L. 182/2025**, per i provvedimenti di autorizzazione o attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi di silenzio assenso — **salvo** i provvedimenti conseguiti con false rappresentazioni o dichiarazioni mendaci per effetto di condotte costituenti reato, annullabili anche dopo.

5. La responsabilità amministrativa è stata riscritta. **L. 1/2026**: definizione legale di colpa grave come **violazione manifesta delle norme di diritto**; esclusione della colpa grave per il riferimento a **indirizzi giurisprudenziali prevalenti o pareri delle autorità competenti** e per gli atti **vistati in sede di controllo preventivo**; nuovo comma 1.1 che limita la responsabilità al **solo dolo** per conciliazioni, accertamento con adesione, mediazioni e transazioni fiscali; **potere di riduzione** entro il **30%** del pregiudizio e comunque il doppio della retribuzione lorda. La stessa legge ha avviato la **riforma della Corte dei conti** e ne ha ridisciplinato l'attività consultiva.

6. Il pubblico impiego è cambiato due volte. Il **D.L. 25/2025, conv. L. 69/2025 (decreto P.A. 2025)** ha introdotto i **concorsi unici per la dirigenza per il tramite della Commissione RIPAM**, la **quota del 15% alle procedure di mobilità dal 2026** e la figura del **social media e digital manager**. La **L. 119/2026 «legge merito»** ha introdotto la **valutazione partecipata**, le **competenze trasversali** tra i parametri, il **parere OIV non più vincolante**, i **tetti del 30% e del 20%** e — soprattutto — **l'accesso alla dirigenza per sviluppo di carriera**.

7. Il regionalismo differenziato è materia viva. **L. 86/2024, Corte cost. 192/2024** (non si trasferiscono materie ma solo specifiche funzioni; delega LEP priva di idonei criteri direttivi), **Corte cost. 10/2025** (referendum abrogativo inammissibile).

Un consiglio sul come dirlo. Non serve sfoggiare gli aggiornamenti a ogni risposta. Ma se la commissione ti chiede del silenzio assenso, della conferenza di servizi, del ricorso straordinario, dell'annullamento d'ufficio,

della dirigenza o della responsabilità erariale, aggiungere «*con la riforma del 2026 questo quadro è cambiato: ...*» segnala che non hai studiato solo il manuale. È il tipo di dettaglio che sposta un voto.